

Datei: 04\_liquiditaetsstatus\_bank\_opos.csv

stichtag

2026-04-10

liquide\_mittel

42300.00

havelbank\_guthaben

28800.00

ostmark\_guthaben

12200.00

barkasse

1300.00

fällige\_verbindlichkeiten

612100.00

davon\_lohn

118000.00

davon\_steuern

74400.00

davon\_lieferanten

371900.00

davon\_sonstige

47800.00

kurzfristig\_realisierbar

82000.00

luecke

487800.00

bemerkung

Vor Ratenplanrate Furnier Nord

---

stichtag

2026-04-17

liquide\_mittel

38420.00

havelbank\_guthaben

26100.00

ostmark\_guthaben

11080.00

barkasse

1240.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

642300.00

**davon\_lohn**

118000.00

**davon\_steuern**

74400.00

**davon\_lieferanten**

391900.00

**davon\_sonstige**

58000.00

**kurzfristig\_realisierbar**

79000.00

**luecke**

524880.00

**bemerkung**

Nach Ratenplanzahlung 18 TEUR

---

**stichtag**

2026-04-24

**liquide\_mittel**

24110.00

**havelbank\_guthaben**

17400.00

**ostmark\_guthaben**

6210.00

**barkasse**

500.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

688900.00

**davon\_lohn**

118000.00

**davon\_steuern**

81200.00

**davon\_lieferanten**

430700.00

**davon\_sonstige**

59000.00

**kurzfristig\_realisierbar**

76000.00

**luecke**

588790.00

**bemerkung**

Sondertilgung Havelbank 35 TEUR abgegangen

---

**stichtag**

2026-05-01

**liquide\_mittel**

19650.00

**havelbank\_guthaben**

13800.00

**ostmark\_guthaben**

5370.00

**barkasse**

480.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

731200.00

**davon\_lohn**

118000.00

**davon\_steuern**

85300.00

**davon\_lieferanten**

463900.00

**davon\_sonstige**

64000.00

**kurzfristig\_realisierbar**

69000.00

**luecke**

642550.00

**bemerkung**

Kein Lieferant mehr bereit ohne Vorkasse

---

**stichtag**

2026-05-04

**liquide\_mittel**

20890.00

havelbank\_guthaben

12880.00

ostmark\_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

738400.00

davon\_lohn

236000.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

138160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Antragsdatum; Konten eingefroren durch vorläufige IV

---

stichtag

2026-05-07

liquide\_mittel

20890.00

havelbank\_guthaben

12880.00

ostmark\_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

738400.00

davon\_lohn

236000.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

138160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Kassensturz IV; identisch mit 04.05.

---

stichtag

2026-05-10

liquide\_mittel

47390.00

havelbank\_guthaben

36190.00

ostmark\_guthaben

9960.00

barkasse

1240.00

fällige\_verbindlichkeiten

494400.00

davon\_lohn

0.00

davon\_steuern

92340.00

davon\_lieferanten

271900.00

davon\_sonstige

130160.00

kurzfristig\_realisierbar

69000.00

luecke

447010.00

bemerkung

Insolvenzgeld-Vorfinanzierung 236 TEUR eingegangen; Lohn März/Apr ausbezahlt

---

**stichtag**

2026-05-21

**liquide\_mittel**

31200.00

**havelbank\_guthaben**

21400.00

**ostmark\_guthaben**

9800.00

**barkasse**

0.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

201000.00

**davon\_lohn**

0.00

**davon\_steuern**

92340.00

**davon\_lieferanten**

42000.00

**davon\_sonstige**

66660.00

**kurzfristig\_realisierbar**

18400.00

**luecke**

151400.00

**bemerkung**

Ende Fortführung; Erlöse Pflegeheim und Hotel eingegangen

---

**stichtag**

2026-06-12

**liquide\_mittel**

31200.00

**havelbank\_guthaben**

21400.00

**ostmark\_guthaben**

9800.00

**barkasse**

0.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

201000.00

**davon\_lohn**

0.00

**davon\_steuern**

92340.00

**davon\_lieferanten**

42000.00

**davon\_sonstige**

66660.00

**kurzfristig\_realisierbar**

18400.00

**luecke**

151400.00

**bemerkung**

Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeiten 96 TEUR fällig

---

**stichtag**

2026-07-15

**liquide\_mittel**

68400.00

**havelbank\_guthaben**

48000.00

**ostmark\_guthaben**

20400.00

**barkasse**

0.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

96000.00

**davon\_lohn**

0.00

**davon\_steuern**

21000.00

**davon\_lieferanten**

42000.00

**davon\_sonstige**

33000.00

**kurzfristig\_realisierbar**

0.00

**luecke**

27600.00

**bemerkung**

Maschinenkauf-Anzahlung 50 TEUR eingegangen

---

**stichtag**

2026-08-01

**liquide\_mittel**

249200.00

**havelbank\_guthaben**

180000.00

**ostmark\_guthaben**

69200.00

**barkasse**

0.00

**fällige\_verbindlichkeiten**

96000.00

**davon\_lohn**

0.00

**davon\_steuern**

21000.00

**davon\_lieferanten**

42000.00

**davon\_sonstige**

33000.00

**kurzfristig\_realisierbar**

0.00

**luecke**

0.00

**bemerkung**

EML-Zahlung Maschinenblock 237 TEUR eingegangen; Masseverbindlichkeiten beglichen

---



| nr | name             | funktion                     | abteilung  | einstellungsdatum | brutto_monat | rueckst_and_m<br>aerz | rueckst_and_april | fortfuehrung_kritisch | kuendigung_datum | insolvengeld_beantragt | bemerkung                                         |
|----|------------------|------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Lea Kruse        | Produktionsleitung           | Produktion | 2014-03-01        | 5200.00      | 5200.00               | 5200.00           | ja                    | 2026-05-31       | ja                     | Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt |
| 2  | Martin Ortner    | CNC-Bediener                 | Produktion | 2017-07-15        | 3900.00      | 3900.00               | 3900.00           | ja                    | 2026-05-31       | ja                     | Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt |
| 3  | Sana Yildiz      | Buchhaltung / Rechnungswesen | Verwaltung | 2019-01-01        | 3400.00      | 3400.00               | 3400.00           | ja                    | 2026-06-30       | ja                     | Unterstützt IV bis Verfahrensabschluss            |
| 4  | Klaus Bremer     | Schreiner                    | Produktion | 2011-05-01        | 3600.00      | 3600.00               | 3600.00           | nein                  | 2026-05-31       | ja                     |                                                   |
| 5  | Jana Tietze      | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2020-09-01        | 3100.00      | 3100.00               | 3100.00           | nein                  | 2026-05-31       | ja                     |                                                   |
| 6  | Andreas Hofmann  | Lackierer                    | Produktion | 2013-02-01        | 3300.00      | 3300.00               | 3300.00           | ja                    | 2026-05-31       | ja                     | Fortführung Lackierarbeiten Hotel Speicherstadt   |
| 7  | Bettina Reinhold | Einkauf / Disposition        | Verwaltung | 2016-08-01        | 3500.00      | 3500.00               | 3500.00           | ja                    | 2026-05-31       | ja                     | Koordiniert Vorkassellieferung Furnier            |
| 8  | Frank Wollmann   | Schreiner                    | Produktion | 2015-03-01        | 3600.00      | 3600.00               | 3600.00           | nein                  | 2026-05-31       | ja                     |                                                   |
| 9  | Sandra Meissner  | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2021-04-01        | 3100.00      | 3100.00               | 3100.00           | nein                  | 2026-05-31       | ja                     |                                                   |
| 10 | Dietmar Lutz     | Lagerleiter                  | Lager      | 2010-11-01        | 3800.00      | 3800.00               | 3800.00           | ja                    | 2026-05-31       | ja                     | Warenlager; kritisch für EV-Klärung               |

| nr | name           | funktion                     | abteilung  | einstellungsdatum | brutto_monat | rueckstand_m<br>aerz | rueckstand_april | fortfuehrung_kritisch | kuendigung_datum | insolvenzgeld_beantragt | bemerkung                                         |
|----|----------------|------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 11 | Hanna Schulz   | Vertriebsdienst              | Vertrieb   | 2018-03-01        | 3400.00      | 3400.00              | 3400.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 12 | René Körber    | Schreiner                    | Produktion | 2012-06-01        | 3600.00      | 3600.00              | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 13 | Monika Braun   | Sekretariat / Assistenz      | Verwaltung | 2009-07-01        | 2900.00      | 2900.00              | 2900.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 14 | Tobias Kluge   | CNC-Bediener                 | Produktion | 2019-05-01        | 3700.00      | 3700.00              | 3700.00          | ja                    | 2026-06-30       | ja                      | Fertigstellung<br>Klinikverbund-<br>Halbfabrikate |
| 15 | Petra Naumann  | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2022-01-01        | 3100.00      | 3100.00              | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 16 | Werner Stüber  | Haustechnik / Instandhaltung | Technik    | 2008-01-01        | 3500.00      | 3500.00              | 3500.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 17 | Inga Vogt      | Konstruktion / CAD           | Planung    | 2017-09-01        | 4200.00      | 4200.00              | 4200.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 18 | Carsten Held   | Schreiner                    | Produktion | 2016-04-01        | 3600.00      | 3600.00              | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 19 | Luisa Beckmann | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2023-02-01        | 3100.00      | 3100.00              | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      | Noch in Probezeit – Sonderkündigung möglich       |
| 20 | Steffen Grothe | Staplerfahrer / Lager        | Lager      | 2013-11-01        | 3200.00      | 3200.00              | 3200.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 21 | Miriam Henkel  | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2020-06-01        | 3100.00      | 3100.00              | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 22 | Olaf Prange    | Schreiner                    | Produktion | 2011-08-01        | 3600.00      | 3600.00              | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 23 | Kerstin Weiss  | Buchhaltung Hilfskraft       | Verwaltung | 2021-10-01        | 2600.00      | 2600.00              | 2600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 24 | Thorsten Mast  | Fahrer / Logistik            | Logistik   | 2015-05-01        | 3100.00      | 3100.00              | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |
| 25 | Anke Ziemann   | Schreiner-gesellin           | Produktion | 2019-07-01        | 3100.00      | 3100.00              | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                   |

| nr | name            | funktion                          | abteilung  | einstellungsdatum | brutto_monat | rueckstand_maez | rueckstand_april | fortfuehrung_kritisch | kuendigung_datum | insolvenzgeld_beantragt | bemerkung                                      |
|----|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 26 | Georg Beier     | Schreiner                         | Produktion | 2010-03-01        | 3600.00      | 3600.00         | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 27 | Nina Küster     | Konstruktion / CAD                | Planung    | 2020-03-01        | 4000.00      | 4000.00         | 4000.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 28 | Thomas Haase    | Schreiner                         | Produktion | 2014-09-01        | 3600.00      | 3600.00         | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 29 | Katharina Wolff | Vertrieb Außendienst              | Vertrieb   | 2016-01-01        | 4500.00      | 4500.00         | 4500.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      | Provisionsansprüche zu prüfen                  |
| 30 | Lars Ritter     | Lackierer                         | Produktion | 2018-06-01        | 3300.00      | 3300.00         | 3300.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 31 | Claudia Stern   | Schreinergehilfin / Auszubildende | Produktion | 2024-09-01        | 800.00       | 800.00          | 800.00           | nein                  | 2026-05-31       | nein                    | Ausbildungsverhältnis; BfA zahlt InsGeld nicht |
| 32 | Patrick Lange   | Schreiner                         | Produktion | 2013-04-01        | 3600.00      | 3600.00         | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      | Elternzeit (zurückgekehrt April 2026)          |
| 33 | Ute Müller      | Assistenz Geschäftsführung        | Verwaltung | 2011-01-01        | 3200.00      | 3200.00         | 3200.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 34 | Simon Franke    | IT-Systemadministration           | IT         | 2020-01-01        | 3800.00      | 3800.00         | 3800.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 35 | Isabel Gruber   | Einkauf                           | Verwaltung | 2017-02-01        | 3300.00      | 3300.00         | 3300.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 36 | Jens Kroll      | Schreiner                         | Produktion | 2009-05-01        | 3600.00      | 3600.00         | 3600.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |
| 37 | Eva Lühr        | Buchhalterin                      | Verwaltung | 2015-09-01        | 3500.00      | 0.00            | 3500.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      | März bereits ausgezahlt vor Eintritt ZU        |
| 38 | Michael Dorn    | Kraftfahrer / Kurier              | Logistik   | 2016-07-01        | 3100.00      | 3100.00         | 3100.00          | nein                  | 2026-05-31       | ja                      |                                                |

| lfd_nr | gläubiger                | angemeldet_eur | festgestellt_eur | bestritten_eur | grund                       | rang            | belege_vollständig             | pruefungsergebnis                | notiz_anfechtung                                            | prueferin    | pruefungsdatum |
|--------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1      | Furnier Nord GmbH        | 186420.00      | 186420.00        | 0.00           | Warenlieferung Jan-Mrz 2026 | § 38 InsO       | ja                             | feststellen                      | A-1 und A-5 prüfen (18 TEUR und 18 TEUR)                    | Dr. Westphal | 2026-08-20     |
| 2      | Havelbank eG             | 483200.00      | 483200.00        | 0.00 (absond.) | Darlehen + Zinsen           | § 38/§ 50 InsO  | teilweise (Sicherheitsvertrag) | vorläufige Absonderung anerkannt | Sonderklage A-2 (35 TEUR) anfechtbar; Sü-Wirksamkeit klären | Dr. Westphal | 2026-08-20     |
| 3      | Finanzamt Stendal        | 92340.00       | 92340.00         | 0.00           | USt und LSt Jan-Apr 2026    | § 38 InsO       | ja (Steuerbescheide)           | feststellen                      | Lohnsteuerzahlung 25.04. ggf. § 130                         | Dr. Westphal | 2026-08-21     |
| 4      | AOK Sachsen-Anhalt       | 61200.00       | 61200.00         | 0.00           | SV-Beiträge Mrz/Apr 2026    | § 38 InsO       | ja (Beitragsnachweis)          | feststellen                      | keine                                                       | Dr. Westphal | 2026-08-21     |
| 5      | M. Kordes                | 7800.00        | 0.00             | 7800.00        | Provision/vbuh              | § 38/§ 302 InsO | nein (kein Vertrag)            | bestreiten                       | keine                                                       | Dr. Westphal | 2026-08-22     |
| 6      | Prignitz Forst KG        | 43700.00       | 43700.00         | 0.00           | Holzlieferungen Q1/2 026    | § 38 InsO       | ja                             | feststellen                      | EV-Klärung läuft gesondert; Anfechtung nicht erkennbar      | Dr. Westphal | 2026-08-22     |
| 7      | Holzbauer GmbH und Co KG | 28100.00       | 28100.00         | 0.00           | Holzwerkstofflieferungen    | § 38 InsO       | ja                             | feststellen                      | keine                                                       | Dr. Westphal | 2026-08-22     |
| 8      | Beschlagwerk Elbe AG     | 19440.00       | 19440.00         | 0.00           | Beschlaglieferungen         | § 38 InsO       | ja                             | feststellen                      | keine                                                       | Dr. Westphal | 2026-08-22     |
| 9      | Havelstrom GbR           | 48000.00       | 48000.00         | 0.00           | Mietrückstand Feb-Apr 2026  | § 38 InsO       | ja (Mietvertrag)               | feststellen                      | keine                                                       | Dr. Westphal | 2026-08-23     |

| lfd_nr | gläubiger                                 | angemeldet_eur | festgestellt_eur | bestritten_eur | grund                               | rang                              | belege_vollständig      | pruefungsergebnis        | notiz_anfechtung                                                     | prueferin    | pruefungsdatum |
|--------|-------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 10     | Arbeitnehmergesamt (38 Einzelanmeldungen) | 236000.00      | 236000.00        | 0.00           | Lohnrückstand /Urlaubsabgeltung     | § 38 InsO                         | ja (Lohnabrechnungen)   | feststellen              | InsGeld-Vorauszahlung durch BA verrechnet; Nettoansprüche in Tabelle | Dr. Westphal | 2026-08-23     |
| 11     | Wuertl-Leasing GmbH                       | 22800.00       | 11200.00         | 11600.00       | Schadenersatz Leasingvertrag MANTGE | § 38 InsO                         | teilweise               | teilweise feststellen    | kein Anfechtungsstatbestand; Leasingvertrag noch zu prüfen           | Dr. Westphal | 2026-08-24     |
| 12     | Tim Brauer                                | 120000.00      | 120000.00        | 0.00           | Gesellschaftlicher darlehen 2023    | § 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig) | ja (Darlehensverertrag) | feststellen (nachrangig) | Rückzahlung 12500 EUR (11.04.) anfechtbar nach § 135 InsO            | Dr. Westphal | 2026-08-24     |

| datum      | empfaenger         | betrag_eur | zweck                                             | konto     | ausnahme_15b_abs2 | ausnahme_begründung                                          | insolvenzreife_eingetreten       | bewertung_iv                                             | status                             |
|------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2026-03-05 | Furnier Nord GmbH  | 18000.00   | Ratenplanrate 1                                   | Havelbank | nein              |                                                              | nein (noch vor ZU)               | vertretbar ; ZU noch nicht eingetreten                   | kein Anspruch                      |
| 2026-03-15 | AOK Sachsen-Anhalt | 24300.00   | SV-Beiträge Feb 2026                              | Ostmark   | ja                | Lohnnebenkosten; Sozialversicherungspflicht                  | nein                             | privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)          | kein Anspruch                      |
| 2026-03-20 | Finanzamt Stendal  | 11200.00   | Lohnsteuer Feb 2026                               | Havelbank | ja                | steuerrechtliche Zahlungspflicht                             | nein                             | privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)          | kein Anspruch                      |
| 2026-03-22 | Furnier Nord GmbH  | 18000.00   | Ratenplanrate 2 (nach Rücklastschrift vom 22.03.) | Havelbank | nein              |                                                              | ja (Rücklastschrift = ZU-Beginn) | Zahlung nach Insolvenzreife ohne Ausnahme                | ANSPRUCH § 15b - zu prüfen         |
| 2026-04-02 | Havelbank eG       | 35000.00   | Sondertilgung nach Kontosperrandrohung            | Havelbank | nein              |                                                              | ja                               | Zahlung nach ZU; kein Ausnahmebestand                    | ANSPRUCH § 15b + § 131 A nfechtung |
| 2026-04-11 | Tim Brauer         | 12500.00   | Rückzahlung Gesellschafterdarlehen                | Ostmark   | nein              |                                                              | ja                               | Zahlung an Gesellschafter; § 135 InsO + § 15b            | ANSPRUCH § 15b + § 135 A nfechtung |
| 2026-04-22 | Furnier Nord GmbH  | 12000.00   | Altlieferantenrechnung Jan 2026                   | Havelbank | nein              |                                                              | ja                               | Zahlung alter Verbindlichkeit nach ZU                    | ANSPRUCH § 15b - zu prüfen         |
| 2026-04-25 | Finanzamt Stendal  | 8300.00    | Lohnsteuer Mrz 2026                               | Ostmark   | ja (str.)         | Lohnsteuerpflicht-Ausnahme umstritten nach neuerer BGH-Rspr. | ja                               | Prüfung Ausnahme § 15b Abs 2 Satz 2 – Lohnsteuer nach ZU | Prüfung offen                      |

| datum      | empfaenger        | betrag_eur | zweck                                     | konto     | ausnahme_15b_abs2 | ausnahme_begründung                                       | insolvenzreife_eingetreten       | bewertung_iv                                                    | status                                |
|------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2026-04-29 | Brauer Holding UG | 9500.00    | Managementfee ohne vertragliche Grundlage | Havelbank | nein              |                                                           | ja                               | Zahlung an nahe stehende Person ohne Rechtsgrund; § 134 + § 15b | ANSPRUCH § 15b + § 133/134 Anfechtung |
| 2026-05-03 | Energie Elbe GmbH | 6700.00    | Strom und Gas Fortführungszeitraum        | Ostmark   | ja                | Masseforderung Fortführungsbetrieb – § 55 Abs 1 Nr 1 InsO | ja (aber Fortführungs Erlaubnis) | Fortführungskosten mit IV-Zustimmung; kein § 15b-Anspruch       | kein Anspruch                         |
| 2026-05-06 | Havelbank eG      | 1200.00    | Kontoführungsgebühr                       | Havelbank | nein              |                                                           | ja (aber laufend)                | Betrag geringfügig; kein signifikanter Anspruch                 | de minimis                            |
| 2026-05-08 | Prignitz Forst KG | 22000.00   | Vorkasse Furnierlieferung (Fortführung)   | Ostmark   | ja                | Masseverbindlichkeit mit Zustimmung IV; § 55 Abs 1 Nr 1   | ja                               | Fortführungskosten; IV-Genehmigung 09.05.2026                   | kein Anspruch                         |

| rang_insO                          | lfd_nr | gläubiger                                         | festgestellt_eur | absonderung_vorab_eur | netto_teilnahme_eur | quote_pct | auszahlung_eur | zahlungsdatum | bemerkung                                                                             |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| § 54 InsO (Massekosten)            | 0      | Gerichtskosten und Auslagen                       | 8200.00          | 0.00                  | 8200.00             | 100.00    | 8200.00        | 2026-12-01    | Vorrangige Massekosten                                                                |
| § 63 InsO (IV-Vergütung)           | 0      | Dr. Nora Westphal (IV-Vergütung inkl. 19% MwSt)   | 74800.00         | 0.00                  | 74800.00            | 100.00    | 74800.00       | 2026-12-01    | Festgesetzt durch AG Stendal; Beschluss 30.11.2026                                    |
| § 55 InsO (Masseverbindlichkeiten) | 0      | Masseverbindlichkeiten Fortführung und Verwertung | 104200.00        | 0.00                  | 104200.00           | 100.00    | 104200.00      | 2026-10-01    | Fortführungslieferanten; Miete; Steuer; Gutachter; Provision                          |
| § 50 InsO (Absonderung)            | 0      | Havelbank eG (Sicherheiten verwertung netto)      | 316020.00        | 316020.00             | 0.00                | 100.00    | 316020.00      | 2026-09-01    | Erlöse aus Maschinenverwertung und Forderungseinzug abzgl. §§ 170/171-Kostenpauschale |
| § 38 InsO                          | 1      | Furnier Nord GmbH                                 | 186420.00        | 0.00                  | 186420.00           | 18.40     | 34305.00       | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 2      | Havelbank eG (Ausfallforderung)                   | 136500.00        | 0.00                  | 136500.00           | 18.40     | 25116.00       | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 3      | Finanzamt Stendal                                 | 92340.00         | 0.00                  | 92340.00            | 18.40     | 16990.56       | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 4      | AOK Sachsen-Anhalt                                | 61200.00         | 0.00                  | 61200.00            | 18.40     | 11260.80       | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 5      | Prignitz Forst KG                                 | 43700.00         | 0.00                  | 43700.00            | 18.40     | 8040.80        | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 6      | Holzbaue r GmbH und Co KG                         | 28100.00         | 0.00                  | 28100.00            | 18.40     | 5170.40        | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |
| § 38 InsO                          | 7      | Beschlagwerk Elbe AG                              | 19440.00         | 0.00                  | 19440.00            | 18.40     | 3576.96        | 2027-01-15    | Erste Verteilung                                                                      |



| rang_ins<br>O                               | lfd_nr | gläubiger                                       | festgestel<br>lt_eur | absonder<br>ung_vora<br>b_eur | netto_teil<br>nahme_e<br>ur | quote_pc<br>t | auszahlu<br>ng_eur | zahlungs<br>datum | bemerku<br>ng                                                      |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| § 38 InsO                                   | 8      | Havelstro<br>m GbR                              | 48000.00             | 0.00                          | 48000.00                    | 18.40         | 8832.00            | 2027-01-<br>15    | Erste Ver<br>teilung                                               |
| § 38 InsO                                   | 9      | Arbeitneh<br>mer<br>gesamt<br>(38 Perso<br>nen) | 236000.0<br>0        | 0.00                          | 236000.0<br>0               | 18.40         | 43424.00           | 2027-01-<br>15    | Erste Ver<br>teilung; E<br>inzelbere<br>chnung je<br>MA<br>separat |
| § 38 InsO                                   | 10     | Wuertl-Le<br>asing<br>GmbH                      | 11200.00             | 0.00                          | 11200.00                    | 18.40         | 2060.80            | 2027-01-<br>15    | Erste Ver<br>teilung (f<br>estgestell<br>ter<br>Betrag)            |
| § 38 InsO                                   | 11     | M.<br>Kordes                                    | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                        | 0.00          | 0.00               |                   | Bestritten<br>; keine A<br>uszahlun<br>g                           |
| § 39 Abs<br>1 Nr 5<br>InsO (nac<br>hrangig) | 12     | Tim<br>Brauer                                   | 120000.0<br>0        | 0.00                          | 120000.0<br>0               | 0.00          | 0.00               |                   | Nachrang<br>ig; keine<br>Masse ve<br>rblieben                      |

| gruppe | glaeubi<br>gergrup<br>pe                                            | nominal<br>forderu<br>ng_eur | sicherh<br>eitenwe<br>rt_eur | plan_g<br>oing_co<br>ncern_<br>eur | plan_q<br>uote_p<br>ct | regelab<br>wicklun<br>g_fortfu<br>ehrung_<br>eur | regelab<br>wicklun<br>g_quot<br>e_pct | regelab<br>wicklun<br>g_zersc<br>hlagun<br>g_eur | zerschl<br>agung_<br>quote_<br>pct | delta_pl<br>an_vs_<br>regelfor<br>tf_eur | komme<br>ntar                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Havelb<br>ank eG<br>(gesich<br>ert)                                 | 480000                       | 343500                       | 343500                             | 100.0                  | 343500                                           | 100.0                                 | 320000                                           | 93.3                               | 0                                        | Sicherh<br>eiten<br>werden<br>in allen<br>Szenari<br>en verw<br>ertet;<br>gleiche<br>Erlöse |
| 1b     | Havelb<br>ank eG<br>(Ausfall<br>)                                   | 136500                       | 0                            | 55000                              | 40.3                   | 25116                                            | 18.4                                  | 20000                                            | 14.7                               | 29884                                    | Besser<br>e Planq<br>uote<br>durch<br>Going-<br>Concer<br>n-Aufsc<br>hlag                   |
| 2      | Liefere<br>nten<br>mit Fort<br>setzung<br>sinteres<br>se            | 71800                        | 0                            | 25130                              | 35.0                   | 13211                                            | 18.4                                  | 10534                                            | 14.7                               | 11919                                    | Prämie<br>für Fort<br>setzung<br>slieferu<br>ng eing<br>eplant                              |
| 3a     | Finanz<br>amt<br>Stendal                                            | 92340                        | 0                            | 32319                              | 35.0                   | 16991                                            | 18.4                                  | 13564                                            | 14.7                               | 15328                                    | Plan<br>bietet<br>FA 35<br>Prozent<br>vs. 18<br>Prozent<br>Regela<br>bwicklu<br>ng          |
| 3b     | AOK S<br>achsen<br>-Anhalt                                          | 61200                        | 0                            | 21420                              | 35.0                   | 11261                                            | 18.4                                  | 8996                                             | 14.7                               | 10159                                    | Wie Fin<br>anzamt                                                                           |
| 4      | Arbeitn<br>ehmer<br>(netto<br>nach In<br>sGeld)                     | 236000                       | 0                            | 82600                              | 35.0                   | 43424                                            | 18.4                                  | 34672                                            | 14.7                               | 39176                                    | Arbeitn<br>ehmer<br>profitier<br>en<br>deutlich<br>von Sa<br>nierung<br>splan               |
| 5      | Übrige<br>Gläubig<br>er (Fur<br>nier/Ver<br>mieter/<br>Leasing<br>) | 207700                       | 0                            | 72695                              | 35.0                   | 38217                                            | 18.4                                  | 30532                                            | 14.7                               | 34478                                    | Poolrec<br>hnung<br>übrige<br>Gläubig<br>er                                                 |

| gruppe | gläubigergruppe                                       | nominalforderung_eur | sicherheitenwert_eur | plan_going_concern_eur | plan_quote_pct | regelabwicklung_fortführung_eur | regelabwicklung_quote_pct | regelabwicklung_zerschlagung_eur | zerschlagnungsquote_pct | delta_plan_vs_regelfort_eur | kommentar                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6      | Tim Brauer (nachrangig)                               | 120000               | 0                    | 0                      | 0.0            | 0                               | 0.0                       | 0                                | 0.0                     | 0                           | In allen Szenarien Quote 0 Prozent                               |
|        | Gesamtquote ungesicherte Gläubiger                    | 805540               | 0                    | 289164                 | 35.9           | 148220                          | 18.4                      | 117298                           | 14.6                    | 140944                      | Plan schlägt Regela-bwicklung Fortführung um +17.5 Prozentpunkte |
|        | Masseverbindlichkeiten und Kosten inkl IV-Vergütung   | 191000               | 0                    | 210000                 |                | 191000                          |                           | 180000                           |                         | 19000                       | Plan erfordert höhere IV-Vergütung wegen Aufwand                 |
|        | Verwertungserlös Gesamtmasse                          | 777830               | 343500               | 870000                 |                | 777830                          |                           | 680000                           |                         | 92170                       | Plan setzt Going-Concern-Mehrwert voraus (ca. 92 TEUR)           |
|        | Investor erforderlich (Kaufpreis Aufangsgesellschaft) | 0                    | 0                    | 150000                 |                | 0                               |                           | 0                                |                         | 150000                      | Bedingung: Investor zahlt 150 TEUR für Kundenstamm und Marke     |

| gruppe | gläubigergruppe                                        | nominalforderung_eur | sicherheitenwert_eur | plan_going_concern_eur | plan_quote_pct | regelabwicklung_fortführung_eur | regelabwicklung_quote_pct | regelabwicklung_zerschlagung_eur | zerschlagnung_quote_pct | delta_plan_vs_regelfort_eur | kommentar                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | Risikofaktor Planszenario: Wahrscheinlichkeit Investor |                      |                      | 30.0%                  |                |                                 |                           |                                  |                         | n/a                         | Nur 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Investors – daher Plan nicht verfolgt |

AMTSGERICHT STENDAL

– Insolvenzgericht –

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Beschlussdatum: 06.05.2026

BESCHLUSS

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Werftstraße 14, 39539 Havelberg, HRB 18742 AG Stendal,

vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer,

– Schuldnerin –

wird beschlossen:

1. Über das Vermögen der Schuldnerin wird gemäß § 21 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO ein allgemeines Verfügungsverbot angeordnet.
2. Frau Dr. Nora Westphal, Rechtsanwältin, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg, wird zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 22 InsO). Die vorläufige Verwalterin tritt in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen der Schuldnerin ein.
3. Verfügungen der Schuldnerin sind gegenüber Dritten nur wirksam, soweit die vorläufige Insolvenzverwalterin zustimmt (§ 24 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 81, 82 InsO).
4. Kreditinstitute, Banken und Drittschuldner der Schuldnerin werden aufgefordert, Zahlungen und Leistungen fortan nur noch an die vorläufige Insolvenzverwalterin zu erbringen.
5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind für die Dauer des Sicherungsverfahrens ausgesetzt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).
6. Die Schuldnerin ist verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 97, § 101 InsO).
7. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat dem Gericht bis spätestens 03.06.2026 einen schriftlichen Bericht über die Vermögens- und Liquiditätslage der Schuldnerin vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie zu Sanierungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen.

Begründung

Der Gläubigerantrag der Furnier Nord GmbH vom 04.05.2026 ist zulässig und begründet. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass gegen die Schuldnerin Forderungen aus Warenlieferungen in Höhe von 186.420,00 EUR bestehen, die trotz Mahnung und Ratenvereinbarung nicht bedient worden sind. Zur Sicherung der Masse und zur Verhinderung weiterer Vermögensabflüsse ist die Bestellung einer vorläufigen Insolvenzverwalterin mit allgemeinem Verfügungsverbot geboten. Die bestellte Verwalterin verfügt über die erforderliche Sachkunde in Insolvenzverfahren (§ 56 InsO). Ein Interessenkonflikt ist nicht ersichtlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statthaft (§ 34 InsO i.V.m. §§ 567 ff. ZPO). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Stendal oder beim Landgericht Stendal einzulegen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung (§ 570 Abs. 1 ZPO).

Stendal, 06. Mai 2026

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

---

Vorsitzende Richterin am Amtsgericht

## Gläubigerantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Antragstellerin: Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg

Datum: 04.05.2026

### Antrag

Die Furnier Nord GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Petra Großmann, stellt hiermit

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18742, mit Sitz in 39539 Havelberg, Werftstraße 14, vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer.

### Antragsbefugnis und Forderungsnachweis (§ 14 InsO)

Die Antragstellerin ist Gläubigerin der Schuldnerin aus laufenden Warenliefergeschäften. Die Antragstellerin lieferte der Schuldnerin in der Zeit von Januar bis März 2026 Furniermaterialien und Holzwerkstoffe auf der Grundlage des Rahmenliefervertrages vom 12.06.2024. Trotz ordnungsgemäßer Leistungserbringung und fristgerechter Rechnungsstellung sind folgende Forderungen offen und fällig:

Die Forderungen sind fällig, einredefrei und nicht durch Sicherheiten gedeckt. Kopien der Rechnungen und Lieferscheine sind beigelegt (Anlagen 1–8).

### Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Sie ist nicht in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:

#### 1. Erfolgloser Mahnlauf

Die Antragstellerin mahnte die offenen Beträge zunächst mit Zahlungserinnerung vom 18.03.2026, sodann mit förmlicher Mahnung vom 26.03.2026 und schließlich mit Letztmahnung vom 10.04.2026 an. Auf die Letztmahnung reagierte der Geschäftsführer der Schuldnerin per E-Mail vom 12.04.2026 mit der Erklärung, er könne derzeit "keine Zahlung in Aussicht stellen" und bitte um Geduld.

#### 2. Gescheiterter Ratenplan

Am 15.03.2026 schlossen die Parteien eine Ratenzahlungsvereinbarung. Danach verpflichtete sich die Schuldnerin zur Zahlung von jeweils 18.000,00 EUR am 05.03.2026, 20.03.2026 und 05.04.2026 sowie zur vollständigen Begleichung des Restsaldos bis 30.04.2026. Die erste Rate wurde am 05.03.2026 geleistet. Die zweite Rate vom 20.03.2026 wurde nach einer Rücklastschrift vom 22.03.2026 erst am 01.04.2026 erneut überwiesen. Die dritte Rate und der Restsaldo blieben vollständig aus.

#### 3. Weitere Zahlungsausfälle

Nach Marktrecherche und Gesprächen in der Branche hat die Antragstellerin Kenntnis erlangt, dass weitere Lieferanten der Schuldnerin ebenfalls offene Forderungen aus dem ersten Quartal 2026 haben und die Schuldnerin auch dort Zahlungen eingestellt hat.

#### 4. Wirtschaftliche Lage

Aus den der Antragstellerin vorliegenden Jahresabschlüssen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblicher Jahresverlust bei gleichzeitig negativem Eigenkapital laut vorläufigen Zahlen. Die Bilanzsumme schrumpfte zuletzt deutlich. Die Schuldnerin beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter; es ist davon auszugehen, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern aus den letzten Monaten ebenfalls rückständig sind.

#### Antrag auf Sicherungsmaßnahmen (§ 21 InsO)

Gleichzeitig wird beantragt, zur Sicherung der Masse bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Sicherungsmaßnahmen anzuordnen:

Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters;

Anordnung des allgemeinen Verfügungsverbots gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO;

Untersagung bzw. Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

#### Glaubhaftmachung

Die Voraussetzungen des § 14 InsO werden glaubhaft gemacht durch:

Anlage 1–8: Rechnungen und Lieferscheine Januar–März 2026

Anlage 9: Mahnung vom 18.03.2026

Anlage 10: Mahnung vom 26.03.2026

Anlage 11: Letztmahnung vom 10.04.2026

Anlage 12: E-Mail Geschäftsführer Tim Brauer vom 12.04.2026

Anlage 13: Ratenplan vom 15.03.2026 mit Buchungsbelegen

Anlage 14: Rücklastschriftbeleg 22.03.2026

#### Kostenvorschuss

Die Antragstellerin ist bereit, den gerichtlich festzusetzenden Kostenvorschuss nach Aufforderung durch das Gericht zu zahlen (§ 26 Abs. 4 InsO).

Lüneburg, 04.05.2026

Furnier Nord GmbH

gez. Petra Großmann, Geschäftsführerin

Anlagen: 14 Stück, in Kopie beigelegt

| Rechnungsnummer | Rechnungsdatum | Fälligkeit | Betrag (EUR) |
|-----------------|----------------|------------|--------------|
| FN-2026-0312    | 15.01.2026     | 14.02.2026 | 41.200,00    |
| FN-2026-0387    | 03.02.2026     | 05.03.2026 | 52.440,00    |
| FN-2026-0441    | 17.02.2026     | 19.03.2026 | 38.780,00    |
| FN-2026-0509    | 10.03.2026     | 09.04.2026 | 54.000,00    |
| Gesamt          |                |            | 186.420,00   |



## Schuldnerfragebogen – Möbelwerk Havelberg GmbH

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Ausgefüllt durch: Tim Brauer (Geschäftsführer)

Aufnahmedatum: 07.05.2026 (Erstgespräch mit vorläufiger Insolvenzverwalterin Dr. Westphal)

### A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

### B. Beschäftigung und Personal

### C. Bankkonten und Zahlungsverkehr

Kontokorrentlinie Havelbank: 250.000 EUR (voll ausgeschöpft)

Darlehen Havelbank: 480.000 EUR Restvaluta per 30.04.2026

Kündigung Kreditlinie durch Havelbank angekündigt, Schreiben vom 28.04.2026

### D. Wichtigste Verbindlichkeiten

### E. Aktiva und Sicherheiten

### Maschinen und Anlagen (laut Anlagenverzeichnis)

### Forderungen und Warenlager

### F. Buchführung und Bilanz

### G. Laufende Aufträge und Kundenbeziehungen

### H. Mögliche Anfechtungstatbestände / Besondere Ereignisse

Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage an:

20.03.2026: Zahlung 18.000 EUR an Furnier Nord GmbH (zweite Ratenplanrate nach Mahndruck und Rücklastschrift).

02.04.2026: Sondertilgung 35.000 EUR an Havelbank eG auf Drängen der Bank nach Androhung sofortiger Kontosperrung.

11.04.2026: Rückzahlung von 12.500 EUR an Gesellschafter Tim Brauer als Teil-Rückführung eines privaten Darlehens.

29.04.2026: Zahlung 9.500 EUR an Brauer Holding UG (Managementfee, GF als mittelbarer Begünstigter – eigene Angabe GF).

### I. Angabe zu Eigenverwaltungswunsch

Der Geschäftsführer hat am 05.05.2026 mündlich Interesse an einer Eigenverwaltung geäußert. Der Finanzplan, den er vorlegte, deckt nur die nächsten 10 Tage ab und enthält keine Sanierungsmaßnahmen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wertet diesen als nicht ausreichend im Sinne des § 270a InsO.

### J. Unterschrift

Der Geschäftsführer erklärt, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sich der strafrechtlichen Folgen unrichtiger Angaben bewusst zu sein (§ 97 InsO).

...

Havelberg, 07.05.2026

Tim Brauer

Geschäftsführer Möbelwerk Havelberg GmbH

...

Aufgenommen durch:

...

Dr. Nora Westphal

Vorläufige Insolvenzverwalterin

...

| Merkmal                             | Angabe                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                               | Möbelwerk Havelberg GmbH                                                       |
| Sitz                                | Werftstraße 14, 39539 Havelberg                                                |
| Handelsregisternummer               | HRB 18742, AG Stendal                                                          |
| Gründungsjahr                       | 2009                                                                           |
| Gesellschafter                      | Tim Brauer 80 %, Hildegard Schiemann 20 %                                      |
| Geschäftsführer                     | Tim Brauer (alleinvertretungsberechtigt)                                       |
| Unternehmensgegenstand              | Herstellung von Objektmöbeln (Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser) |
| Betriebsfläche                      | Werftstraße 14: Büro und Halle 1–3 gesamt ca. 4.200 m <sup>2</sup> (Miete)     |
| Letzter gebilligter Jahresabschluss | 31.12.2024 (vorläufig, nicht testiert)                                         |

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Arbeitnehmer (Stand 04.05.2026) | 38 (davon 4 in Elternzeit, 2 in Kurzarbeit)                                    |
| Lohnzahlungen rückständig seit         | März 2026 (Bruttolohn ca. 118.000 EUR/Monat)                                   |
| Lohnabrechnungen aktuell?              | Ja, bis einschließlich Februar 2026                                            |
| Tarifvertrag                           | Nein, individuelle Verträge; orientiert an HolzTarif Sachsen-Anhalt            |
| Betriebsrat                            | Nein                                                                           |
| Schlüsselpersonal für Fortführung      | Lea Kruse (Produktionsleitung), Martin Ortner (CNC), Sana Yildiz (Buchhaltung) |

| Bank              | IBAN (anonymisiert) | Art                 | Saldo 04.05.2026 | Sicherheiten                                   |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Havelbank eG      | DE8X XXXX 1234      | Geschäftskonto      | 12.880,00 EUR    | Globalzession; Sicherungsübereignung Maschinen |
| Ostmark Sparkasse | DE4X XXXX 5678      | Betriebsmittelkonto | 6.770,00 EUR     | Pfandrecht Kontoguthaben                       |
| Barkasse          | –                   | Petty Cash          | 1.240,00 EUR     | –                                              |

| Gläubiger                     | Art                     | geschätzter Betrag (EUR) | Fälligkeit      |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| Havelbank eG                  | Darlehen + Kontokorrent | 480.000                  | fällig          |
| Finanzamt Stendal             | USt + LSt rückständig   | 92.340                   | März–April 2026 |
| AOK Sachsen-Anhalt            | SV-Beiträge             | 61.200                   | März–April 2026 |
| Furnier Nord GmbH             | Warenlieferung          | 186.420                  | Jan.–März 2026  |
| Sonstige Lieferanten (ca. 14) | Materiallieferungen     | 143.200                  | Jan.–April 2026 |

| Gläubiger                    | Art                      | geschätzter Betrag (EUR) | Fälligkeit      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Arbeitnehmer (Lohnrückstand) | 2 Monate Lohn            | 236.000                  | März–April 2026 |
| Gesellschafter Tim Brauer    | Gesellschafterdarlehen   | 120.000                  | nachrangig      |
| Mietrückstand Halle          | Vermieter Havelstrom GbR | 36.000                   | Feb.–April 2026 |

| Asset                          | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheitenverhältnis             |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
| CNC-Fräse Homag BMG 612        | 210.000        | 135.000                | Sicherungsübereignung Havelbank eG |
| Lackierkabine Rippert L80      | 82.000         | 44.000                 | Eigentum lt. Aussage GF frei       |
| Transporter MAN TGE 3.180      | 31.000         | 18.000                 | Leasingfinanzierung (streitig)     |
| Schleifmaschine Böhler BSM     | 14.000         | 7.000                  | frei                               |
| Sonstiges Werkzeug/Kleinmasch. | 9.000          | 3.500                  | frei                               |

| Position                  | Buchwert (EUR) | Bemerkung                                             |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Kundenforderungen brutto  | 214.000        | davon ca. 42.000 EUR streitig                         |
| Warenlager Holz/Beschläge | 87.000         | Eigentumsvorbehalte nicht geprüft                     |
| Halbfertige Erzeugnisse   | 63.000         | Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund |
| Kautionserstattung Halle  | 12.000         | erwartet bei Kündigung                                |

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Buchhaltung geführt bis                         | Februar 2026 (Fibu; März/April nur Belege unsortiert)           |
| Letzte Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Januar 2026                                                     |
| Jahresabschluss 2024                            | vorl. Entwurf, kein Testat                                      |
| Jahresabschluss 2025                            | nicht erstellt                                                  |
| Steuerberater                                   | Kanzlei Hellmann & Partner, Stendal, Mandat ruht seit März 2026 |

| Auftraggeber                 | Auftragsvolumen (EUR) | Status                  | Ablieferung |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Pflegeheim Elbaue, Jerichow  | 148.000               | ca. 65 % gefertigt      | 30.06.2026  |
| Hotel Speicherstadt, Hamburg | 82.000                | ca. 40 % gefertigt      | 15.07.2026  |
| Klinikverbund Prignitz       | 91.000                | Materialeinkauf erfolgt | 31.08.2026  |

## Anlageverzeichnis – Maschinen und Anlagen

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Stichtag der Aufnahme: 08.05.2026

Standort: Werftstraße 14, 39539 Havelberg (Hallen 1–3 sowie Außengelände)

### A. Maschinen und Produktionsanlagen

Zwischensumme Maschinen: Buchwert 396.700 EUR / Erwarteter Erlös 239.700 EUR

### B. Fahrzeuge und Transportmittel

Zwischensumme Fahrzeuge: Buchwert 61.500 EUR / Erwarteter Erlös 38.300 EUR

### C. Büroausstattung und IT

Zwischensumme Büro/IT: Buchwert 38.600 EUR / Erwarteter Erlös 11.500 EUR

### D. Gesamtübersicht

### E. Hinweise zur Bewertung und offene Punkte

Sicherungsübereignung Havelbank eG: Die Havelbank eG behauptet, eine wirksame Sicherungsübereignung an CNC-Fräse (M-01), Kantenanleimmaschine (M-04) und Gabelstapler (F-03) zu haben. Sicherungsübereignungsvertrag vom 14.03.2022 ist beizuziehen und auf Bestimmtheit zu prüfen.

Leasing MAN TGE (F-01): Würtl-Leasing GmbH hat mit Schreiben vom 05.05.2026 den Herausgabeanspruch angemeldet. Es ist zu prüfen, ob der Leasingvertrag wirksam ist und ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber liegt. Verwertung vorläufig ausgesetzt.

Eigentumsvorbehalte Lieferanten: Holzlieferant Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt am Warenlager. Prüfung ausstehend, daher Warenlager hier nicht als freie Masse ausgewiesen (→ gesonderte Liste Eigentumsvorbehalte).

Gutachter: Ein Maschinenbewerter (Dipl.-Ing. Karlheinz Schütte, öbv Sachverständiger) wurde für die Bewertung der Hauptmaschinen beauftragt. Gutachten erwartet bis 25.05.2026.

Immobilien: Die Schuldnerin ist Mieterin; kein Grundbesitz. Kautionsrückzahlungsanspruch (ca. 12.000 EUR) ist als Forderung zu aktivieren.

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 08.05.2026

Anlagen: Maschinenliste aus Schuldnerfragebogen (Anlage 2), Sicherungsübereignungsvertrag Havelbank (Anlage 3)

| Nr.  | Bezeichnung              | Hersteller / Modell | Baujahr | Seriennummer  | Standort | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheit      | Bemerkung                             |
|------|--------------------------|---------------------|---------|---------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| M-01 | CNC-Bearbeitungs-zentrum | Homag BMG 612       | 2019    | HBG-2019-4471 | Halle 2  | 210.000        | 135.000                | SÜ Havelbank eG | Sehr guter Zustand, Wartung März 2026 |

| Nr.  | Bezeichnung               | Hersteller / Modell        | Baujahr | Seriennummer  | Standort    | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheit      | Bemerkung                               |
|------|---------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| M-02 | Lackierkabine             | Rippert L80                | 2016    | RP-16-8833    | Halle 3     | 82.000         | 44.000                 | frei (laut GF)  | Filtersätze zu erneuern, Wert gemindert |
| M-03 | Breitband schleifmaschine | Böhler BSM-240             | 2017    | BSM-9012      | Halle 2     | 14.000         | 7.000                  | frei            | Schleifbänder alter sbedingt abgenutzt  |
| M-04 | Kantenanleimmaschine      | Holzher Sprint 1320        | 2020    | H1320-7721    | Halle 1     | 38.000         | 24.000                 | SÜ Havelbank eG | Neuwertig, Originalverpackung Zubehör   |
| M-05 | Plattenaufteilsäge        | Altendorf F 45             | 2015    | AF45-3341     | Halle 1     | 22.000         | 11.500                 | frei            | Sägeblätter erneuerungsbedürftig        |
| M-06 | Absauganlage              | Höcker Polytechnik ACS-180 | 2018    | HPA-2018-1192 | Halle 1–3   | 16.000         | 9.500                  | frei            | Zentralanlage, an Gebäude montiert      |
| M-07 | Kompressor                | Kaeser SK 26               | 2017    | KSK-7741      | Technikraum | 6.500          | 3.200                  | frei            |                                         |
| M-08 | Schweißanlage             | Fronius TPS 400i           | 2021    | FR-TPS-9901   | Halle 3     | 8.200          | 5.500                  | frei            |                                         |

| Nr.  | Bezeichnung      | Hersteller / Modell   | Baujahr | Zulassungsnummer | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherheit                            | Bemerkung                                                   |
|------|------------------|-----------------------|---------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| F-01 | Kastenwagen      | MAN TGE 3.180         | 2022    | SDL-MH 821       | 31.000         | 18.000                 | Leasing Würtl-Leasing GmbH (streitig) | Leasingvertrag läuft bis 05/2027; Vwertung nur nach Klärung |
| F-02 | Kleintransporter | Volkswagen Crafter 35 | 2018    | SDL-MW 204       | 12.500         | 7.800                  | frei                                  | Rost am Unterboden, TÜV 10/2026                             |
| F-03 | Gabelstapler     | Still RX 20-16        | 2020    | –                | 18.000         | 12.500                 | SÜ Havelbank eG                       | Elektrostapler, Batterie 80 %                               |

| Nr.  | Bezeichnung        | Anzahl | Buchwert gesamt (EUR) | Erwarteter Erlös gesamt (EUR) | Bemerkung       |
|------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| B-01 | Workstations / PCs | 14     | 18.000                | 4.500                         | Alter 2–5 Jahre |

| Nr.  | Bezeichnung          | Anzahl | Buchwert gesamt (EUR) | Erwarteter Erlös gesamt (EUR) | Bemerkung                     |
|------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| B-02 | Server (lokales NAS) | 1      | 4.200                 | 1.200                         | Datensicherung sichergestellt |
| B-03 | Büromöbel (Großraum) | gesamt | 6.800                 | 1.800                         | Gebrauchtzustand              |
| B-04 | CAD-Workstation (2x) | 2      | 9.600                 | 4.000                         | Hochwertig, guter Zustand     |

| Kategorie | Buchwert (EUR) | Erwarteter Erlös (EUR) | Sicherungsstatus       |
|-----------|----------------|------------------------|------------------------|
| Maschinen | 396.700        | 239.700                | teilweise SÜ Havelbank |
| Fahrzeuge | 61.500         | 38.300                 | teilweise Leasing/SÜ   |
| Büro / IT | 38.600         | 11.500                 | frei                   |
| Gesamt    | 496.800        | 289.500                |                        |

## Kassensturz und Betriebsfortführungsanalyse

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Datum: 07.–09.05.2026

### A. Kassensturz – Stichtag 07.05.2026

#### Barmittel und Bankguthaben

Die Konten wurden mit Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalterin eingefroren (Mitteilung an beide Banken per Fax und E-Mail am 06.05.2026, 16:30 Uhr). Neue Verfügungen werden nur nach Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ausgeführt.

#### Offene Kundenforderungen (kurzfristig realisierbar)

Kurzfristig einzahlbar (geschätzt): ca. 69.000 EUR in den nächsten 4 Wochen

### B. Offene Verbindlichkeiten – Sofortbedarf

### C. Betriebsfortführungsanalyse

#### C.1 Fortführungsszenarien

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat drei Szenarien bewertet:

Szenario 1 – Sofortstopp:

Produktionsstilllegung ab 08.05.2026. Masseeffekt: Lohnkosten sofort gestoppt. Negative Effekte: Kundenforderungen Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt drohen zu verfallen (Vertragsrücktritt möglich), Warenlager verliert durch fehlende Fertigstellung ca. 40 % Wert. Masseeinbuße geschätzt: 55.000–80.000 EUR.

Szenario 2 – Kurzfortführung (2 Wochen bis 21.05.2026):

Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Vorkasse für Furnierlieferung erforderlich (22.000 EUR). Erlöspotenzial aus Fertigstellung: ca. 48.000 EUR Nettomarge. Insolvenzgeldvorfinanzierung schließt Lohnlücke. Personalabbau nach Fortführungsende koordiniert. Empfehlung der vorläufigen IV.

Szenario 3 – Verlängerte Fortführung (8 Wochen):

Zusätzlich Klinikverbund Prignitz fertigstellen. Höhere Erlöse, aber deutlich erhöhtes Risiko (Materialversorgung unsicher, Schlüsselpersonal könnte kündigen, Masseverbindlichkeiten steigen). Nicht empfohlen ohne belastbaren Finanzplan.

#### C.2 Maßnahmen für Szenario 2

#### C.3 Fortführungsbudget

Netto-Masseeffekt Fortführung (geschätzt): +19.700 EUR

(zzgl. vermiedener Wartwertabfall und Erhalt Kundenforderungen ca. 31.400 EUR – Gesamteffekt ca. 51.100 EUR)

### D. Entscheidung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet sich für Szenario 2 (Kurzfortführung bis 21.05.2026). Die Betriebsfortführung ist mit Zustimmung des Gerichts (mündliche Rückkopplung am 08.05.2026)

aufgenommen. Ein förmlicher Bericht an das Insolvenzgericht erfolgt mit dem Eröffnungsgutachten.

Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 09.05.2026

| Position                                | Betrag (EUR) | Quelle                                           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Barkasse Büro                           | 1.240,00     | Kassenbestand gezählt, quittiert durch GF        |
| Havelbank eG – Geschäftskonto           | 12.880,00    | Online-Banking-Einsicht<br>07.05.2026, 09:12 Uhr |
| Ostmark Sparkasse – Betriebsmittelkonto | 6.770,00     | Online-Banking-Einsicht<br>07.05.2026, 09:20 Uhr |
| Summe verfügbare Liquidität             | 20.890,00    |                                                  |

| Debitor                      | Rechnungsnr.  | Fälligkeit | Betrag (EUR) | Bemerkung                                |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| Pflegeheim Elbaue, Jerichow  | AHB-2026-0118 | 30.04.2026 | 28.500       | überfällig, telefonisch zugesagt         |
| Hotel Speicherstadt, Hamburg | AHB-2026-0099 | 15.04.2026 | 19.200       | überfällig, Zahlung angekündigt          |
| Klinikverbund Prignitz       | AHB-2026-0131 | 20.05.2026 | 34.300       | noch nicht fällig, Bonitätsbewertung gut |

| Verbindlichkeit                       | Betrag (EUR) | Priorität                           |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Lohnrückstand März 2026 (38 MA)       | 118.000      | hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung) |
| Lohnrückstand April 2026 (38 MA)      | 118.000      | hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung) |
| Lieferant Vorkasse (Furnierlieferung) | 22.000       | mittel (Fortführungserfordernis)    |
| Mietrückstand Halle (Feb.–Apr. 2026)  | 36.000       | mittel                              |
| Finanzamt – USt März/April            | 52.340       | hoch (keine Aussetzung ohne Antrag) |
| Sonstige Lieferanten kurzfristig      | 31.200       | niedrig                             |

| Maßnahme                                     | Zuständig                   | Frist      | Status      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| Insolvenzgeldvorfinanzierung beantragen      | Dr. Westphal                | 09.05.2026 | eingeleitet |
| Furnierlieferung Vorkasse genehmigen         | Dr. Westphal                | 09.05.2026 | genehmigt   |
| Kunden Pflegeheim und Hotel informieren      | GF Brauer + IV              | 09.05.2026 | erfolgt     |
| Personalversammlung Mitarbeiter              | IV mit Betriebsbeauftragtem | 10.05.2026 | geplant     |
| Produktionsstopp Klinikverbund mitteilenCopy | IV                          | 11.05.2026 | vorbereitet |
| Abschluss Fortführung und Lagerreinigung     | Produktion                  | 21.05.2026 | geplant     |

| Einzahlungen                                            | EUR     |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Zahlung Pflegeheim Elbaue (erwartet)                    | 28.500  |
| Teilzahlung Hotel Speicherstadt                         | 19.200  |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung (Lohnrückstand März/April) | 236.000 |



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Einzahlungen       | EUR     |
| Summe Einzahlungen | 283.700 |

  

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Auszahlungen                                                | EUR     |
| Löhne März (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)  | 118.000 |
| Löhne April (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt) | 118.000 |
| Furnierlieferung Vorkasse                                   | 22.000  |
| Strom und Energie Fortführung                               | 4.800   |
| Maschinenmiete Schwerlaststapler (ext.)                     | 1.200   |
| Summe Auszahlungen                                          | 264.000 |

## **Forderungsanmeldungen – Sammelakte**

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfahrenseröffnung: 12.06.2026

Prüfungstermin: 14.09.2026, 10:00 Uhr, Amtsgericht Stendal, Saal 12

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

### **Übersicht angemeldeter Forderungen (Stand 01.08.2026)**

#### **Einzeldarstellung der wesentlichen Forderungen**

##### **Nr. 1 – Furnier Nord GmbH (Antragsgläubigerin)**

Forderungsbetrag: 186.420,00 EUR

Grund: Ausstehende Kaufpreisforderungen aus Warenlieferungen (Furniermaterial, Holzwerkstoffe), Rechnungen FN-2026-0312 bis FN-2026-0509, Zeitraum Januar bis März 2026.

Belege: Vollständig. Rechnungen, Lieferscheine und Kontoauszüge (Rücklastschrift 22.03.2026) eingereicht.

Anfechtungsrelevanz: Die Zahlung vom 20.03.2026 in Höhe von 18.000,00 EUR ist als kongruente Deckung mit Anfechtungsrelevanz zu prüfen (→ gesonderte Anfechtungsakte, Datei 10).

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen in Höhe von 186.420,00 EUR.

##### **Nr. 2 – Havelbank eG**

Forderungsbetrag: 480.000,00 EUR (Darlehenssaldo per 30.04.2026, zzgl. aufgelaufener Zinsen 3.200,00 EUR)

Grund: Investitionsdarlehen vom 14.03.2022, Valuta 550.000,00 EUR, Restvaluta per Antragsdatum 480.000,00 EUR; Kontokorrentkreditlinie 250.000,00 EUR voll ausgeschöpft (im Saldo enthalten).

Sicherheiten (§ 50 InsO):

Sicherungsübereignung Maschinen (CNC-Fräse, Kantenanleimmaschine, Gabelstapler) laut Vertrag 14.03.2022

Globalzession sämtlicher Kundenforderungen laut Zessionsvertrag 14.03.2022

Sicherheitenwert nach vorläufiger Einschätzung IV: ca. 171.500,00 EUR (Maschinen) + ca. 172.000,00 EUR realisierbare Forderungen = ca. 343.500,00 EUR

Streitpunkte:

Wirksamkeit und Bestimmtheit der Sicherungsübereignung wird geprüft

Globalzession: Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG zu klären

Sondertilgung 02.04.2026 in Höhe von 35.000,00 EUR ist anfechtungsrelevant (→ Anfechtungsakte)

Prüfungsergebnis (vorläufig): Forderung dem Grunde nach unstreitig; Absonderungsrechte vorläufig anerkannt vorbehaltlich Anfechtung und Sicherheitenwertgutachten. Vorläufig bestritten soweit Absonderungsrecht den Sicherheitenwert überschreitet.

##### **Nr. 3 – Finanzamt Stendal**

Forderungsbetrag: 92.340,00 EUR

Zusammensetzung:

Rang: Einfache Insolvenzgläubigerin (§ 38 InsO); keine Masseforderung soweit vor Verfahrenseröffnung entstanden.

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen. Lohnsteuerbetrag deckt sich mit Lohnabrechnungen.

#### **Nr. 4 – AOK Sachsen-Anhalt**

Forderungsbetrag: 61.200,00 EUR

Grund: Rückständige Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile) März und April 2026.

Prüfungsergebnis (vorläufig): Zur Feststellung empfohlen. Beitragsnachweis eingereicht.

#### **Nr. 5 – M. Kordes**

Forderungsbetrag: 7.800,00 EUR

Behaupteter Grund: Nicht ausgezahlte Provision aus Vermittlung des Auftrags Klinikverbund Prignitz; darüber hinaus behauptet der Gläubiger eine vorsätzliche unerlaubte Handlung des Geschäftsführers (§ 826 BGB) wegen arglistiger Nichtauszahlung.

Belege: Keine schriftliche Provisionsvereinbarung vorgelegt; E-Mail-Verkehr fragmentarisch.

Prüfungsergebnis (vorläufig):

Forderung dem Grunde nach bestritten (kein Nachweis einer Provisionsvereinbarung).

§ 302 InsO-Qualität (vorsätzliche unerlaubte Handlung) ebenfalls bestritten – fehlende Belege, kein Vorsatz nachgewiesen.

Gläubiger wird aufgefordert, Unterlagen bis 01.09.2026 nachzureichen.

#### **Nr. 12 – Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen)**

Forderungsbetrag: 120.000,00 EUR

Grund: Gesellschafterdarlehen aus 2023, nachrangig gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO.

Anfechtungsrelevanz: Rückzahlung von 12.500,00 EUR am 11.04.2026 im Anfechtungszeitraum → gesonderte Prüfung (→ Anfechtungsakte).

Prüfungsergebnis: Zur Feststellung als nachrangige Forderung empfohlen; Quote voraussichtlich 0 %.

#### **Anmeldeschluss und weiteres Verfahren**

Anmeldefrist: 01.08.2026 (lt. Eröffnungsbeschluss 12.06.2026)

Prüfungstermin: 14.09.2026, 10:00 Uhr, AG Stendal, Saal 12

Tabellenauszüge werden bis 25.08.2026 an alle Gläubiger versandt

Nachanmeldungen sind möglich (§ 177 InsO), erhöhen aber die Tabellenpositionen

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 05.08.2026

| Nr. | Gläubiger         | Forderungsbetrag (EUR) | Davon absonderungsberechtigt | Rang      | Anmeldedatum |
|-----|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| 1   | Furnier Nord GmbH | 186.420,00             | –                            | § 38 InsO | 20.06.2026   |

| Nr.    | Gläubiger                          | Forderungsbetrag (EUR) | Davon absonderungsberechtigt             | Rang                                | Anmeldedatum |
|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 2      | Havelbank eG                       | 480.000,00             | 350.000,00 (SÜ Maschinen/Glob alzession) | § 38 InsO + § 50 InsO               | 22.06.2026   |
| 3      | Finanzamt Stendal                  | 92.340,00              | –                                        | § 38 InsO                           | 25.06.2026   |
| 4      | AOK Sachsen-Anhalt                 | 61.200,00              | –                                        | § 38 InsO                           | 24.06.2026   |
| 5      | M. Kordes                          | 7.800,00               | –                                        | § 38 InsO, § 302 InsO (behauptet)   | 30.06.2026   |
| 6      | Prignitz Forst KG                  | 43.700,00              | – (EV läuft gesondert)                   | § 38 InsO                           | 02.07.2026   |
| 7      | Holzbauer GmbH & Co. KG            | 28.100,00              | –                                        | § 38 InsO                           | 05.07.2026   |
| 8      | Beschlagwerk Elbe AG               | 19.440,00              | –                                        | § 38 InsO                           | 05.07.2026   |
| 9      | Havelstrom GbR (Vermieter)         | 48.000,00              | –                                        | § 38 InsO                           | 08.07.2026   |
| 10     | Arbeitnehmer(38 Einzelanmeldungen) | 236.000,00             | –                                        | § 38 InsO                           | 15.07.2026   |
| 11     | Würtl-Leasing GmbH                 | 22.800,00              | – (Eigentum am Fahrzeug behauptet)       | § 38 InsO ggf. nur Schadensersatz   | 18.07.2026   |
| 12     | Gesellschafter Tim Brauer          | 120.000,00             | –                                        | § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO (nachrangig) | 21.07.2026   |
| Gesamt |                                    | 1.345.800,00           | 350.000,00                               |                                     |              |

| Steuerart                                     | Zeitraum          | Betrag (EUR) |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Umsatzsteuer (§ 55 Abs. 4 UStG / rückständig) | Januar–April 2026 | 54.120,00    |
| Lohnsteuer                                    | März–April 2026   | 38.220,00    |
| Gesamt                                        |                   | 92.340,00    |

## Anfechtungsmatrix – Lieferant und Bank

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Bearbeitung: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 20.07.2026

### Vorbemerkung

Nach Auswertung der Kontoauszüge (Januar bis Eröffnung 12.06.2026) und des Schuldnerfragebogens wurden folgende Zahlungen als potenzielle Anfechtungstatbestände identifiziert. Die Analyse folgt §§ 129 ff. InsO. Die maßgebliche 3-Monats-Frist vor Antragstellung (04.05.2026) beginnt am 04.02.2026; die 10-Jahres-Frist für vorsätzliche Benachteiligung reicht bis 04.05.2016.

### Anfechtungsmatrix

#### Detailanalyse der stärksten Fälle

##### A-1: Furnier Nord GmbH – 18.000 EUR vom 20.03.2026

Sachverhalt: Im Rahmen des Ratenplans vom 15.03.2026 war die zweite Rate am 20.03.2026 fällig. Die Überweisung wurde zunächst am 20.03.2026 ausgeführt, jedoch kam es am 22.03.2026 zu einer Rücklastschrift (NSF). Erst nach erneuter Mahnung vom 24.03.2026 wurde der Betrag am 01.04.2026 ein zweites Mal überwiesen. (Hinweis: Im Kontoauszug tauchen beide Buchungen auf – die erfolgreiche Überweisung datiert auf 01.04.2026.)

Anfechtungsgrundlage: § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO (inkongruente Deckung). Die Zahlung erfolgte in einer Form, die der Gläubiger nicht zu beanspruchen hatte (Zahlung durch erneute Weisung nach gescheiterter Lastschrift statt ordnungsgemäßer Überweisung, unter Mahndruck). Der Zeitpunkt liegt innerhalb der 3-Monats-Frist.

Benachteiligungswirkung: Durch die Zahlung verminderte sich die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR. Die übrigen Gläubiger wurden entsprechend benachteiligt (§ 129 InsO).

Kenntnis des Gläubigers: Die Rücklastschrift vom 22.03.2026 ist ein starkes Indiz dafür, dass die Furnier Nord GmbH die Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin kannte (§ 131 Abs. 2 InsO). Kenntniszurechnung daher wahrscheinlich.

Rechtsdurchsetzung: Außergerichtliches Anfechtungsschreiben mit Rückzahlungsforderung geplant (→ DOCX). Klage beim Amtsgericht Stendal (< 5.000 EUR Streitwert = AG) bzw. Landgericht Stendal bei Streitwert > 5.000 EUR.

##### A-2: Havelbank eG – 35.000 EUR vom 02.04.2026

Sachverhalt: Mit Schreiben vom 28.04.2026 bestätigte die Havelbank eG, dass sie die Sondertilgung nach einer "dringenden Besprechung" am 01.04.2026 mit dem Geschäftsführer und einer schriftlichen Androhung der sofortigen Kontosperrung erwirkt hat. Der Darlehensvertrag sieht keine Sondertilgungspflicht vor; die Bank hatte keinen fälligen Rückzahlungsanspruch.

Anfechtungsgrundlage: § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO (inkongruente Deckung). Zudem kommt § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO in Betracht, wenn die Bank Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit hatte (was aufgrund der laufenden Gespräche naheliegt).

Absonderungsrecht: Soweit die Havelbank behauptet, durch die Zahlung habe sie nur auf bereits besicherte Forderungen geleistet, ist zu prüfen, ob die Sicherungsübereignung die konkrete

Darlehensvaluta umfasst. Selbst wenn ein Absonderungsrecht besteht, mindert die Sondertilgung den Masseausfall bei den ungesicherten Gläubigern.

Rückzahlungsanspruch: 35.000,00 EUR zzgl. Zinsen seit 02.04.2026 (§ 143 Abs. 1 InsO i.V.m. § 819 BGB).

### A-3: Tim Brauer – 12.500 EUR vom 11.04.2026

Sachverhalt: Gesellschafter-Geschäftsführer Tim Brauer ließ sich am 11.04.2026 einen Teil seines eigenfinanzierten Gesellschafterdarlehens zurückzahlen. Das Darlehen war als Eigenkapitalersatz zu werten. Die Auszahlung erfolgte, als die Gesellschaft erkennbar in der Krise war.

Anfechtungsgrundlage: § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Gesellschafterdarlehen, die innerhalb eines Jahres vor Antragstellung zurückgezahlt werden, sind anfechtbar, ohne dass es auf die Kenntnis des Empfängers ankommt.

Besonderheit: Tim Brauer ist Geschäftsführer und Gesellschafter; er kann sich nicht auf Unkenntnis berufen. Die Anfechtung ist daher praktisch risikolos durchzusetzen.

Rückzahlungsanspruch: 12.500,00 EUR (+ Prozesszinsen).

### A-4: Brauer Holding UG – 9.500 EUR vom 29.04.2026

Sachverhalt: Die Brauer Holding UG ist zu 100 % Eigentum von Tim Brauer. Der Zahlungsgrund "Managementfee" ist weder durch einen Management-Service-Agreement belegt noch wirtschaftlich nachvollziehbar. Die Zahlung erfolgte 5 Tage vor Insolvenzantragstellung.

Anfechtungsgrundlage: § 133 Abs. 1 InsO i.V.m. § 138 InsO (nahestehende Person). Bei nahestehenden Personen wird die Kenntnis des Vorsatzes vermutet (§ 133 Abs. 2 InsO). Da kein vertraglicher Grund ersichtlich ist, kommt auch § 134 InsO (unentgeltliche Leistung) in Betracht.

Frist: § 134 InsO: 4 Jahre; § 133 Abs. 1 InsO: 10 Jahre. Zahlung fällt in beide Fristen.

### Zeitplan Anfechtungsdurchsetzung

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 20.07.2026

Anlagen: Kontoauszüge Januar–Mai 2026 (Anlage 10a), Schuldnerfragebogen (Anlage 3), Ratenplan 15.03.2026 (Anlage 10b)

| Nr. | Empfänger         | Datum      | Betrag (EUR) | Norm                    | Tatbestand           | Indizien                                                                                                             | Bewertung | Status            |
|-----|-------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| A-1 | Furnier Nord GmbH | 20.03.2026 | 18.000,00    | § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO | Inkongruente Deckung | Zahlung unter Ratenplan erst nach Rücklastschrift und erneuter Mahnung; Abweichung von vereinbartem Fälligkeitsdatum | Stark     | Klagevorbereitung |

| Nr. | Empfänger                  | Datum      | Betrag (EUR) | Norm                    | Tatbestand                                 | Indizien                                                                                                                                            | Bewertung    | Status                      |
|-----|----------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| A-2 | Havelbank eG               | 02.04.2026 | 35.000,00    | § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO | Inkongruente Deckung                       | Sondertilgung nur nach Kontosperrandrohung der Bank; Bank hatte keinen fälligen Anspruch auf Sondertilgung                                          | Stark        | Klagevorbereitung           |
| A-3 | TimBrauer (Gesellschafter) | 11.04.2026 | 12.500,00    | § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO | Gesellschafterdarlehens-Rückzahlung        | Rückführung eines Gesellschafterdarlehens innerhalb von 1 Jahr vor Antragstellung; Kenntnis der Insolvenzgefahr                                     | Stark        | Klagevorbereitung           |
| A-4 | Brauer Holding UG          | 29.04.2026 | 9.500,00     | § 133 Abs. 1 InsO       | Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung      | Managementfee an nahestehende Gesellschaft (GF TimBrauer Gesellschafter der Holding); Zeitpunkt kurz vor Antragstellung; kein erkennbarer Gegenwert | Mittel–Stark | Klagevorbereitung           |
| A-5 | Furnier Nord GmbH          | 05.03.2026 | 18.000,00    | § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO | Kongruente Deckung bei Zahlungsunfähigkeit | Erste Rate nplanrate; Kenntnis der ZU des Gläubigers zu prüfen                                                                                      | Schwach      | Beobachten                  |
| A-6 | Finanzamt Stendal          | 25.04.2026 | 8.300,00     | § 130 Abs. 1 Nr. 1 InsO | Kongruente Deckung; § 15b InsO             | Lohnsteuerzahlung nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit; Steuerbehörde kennt regelmäßig die Lage                                                   | Mittel       | Prüfung § 15b Zusammenspiel |

| Maßnahme                                                | Frist      | Zuständig                    |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Außergerichtliche<br>Anfechtungsschreiben (A-1 bis A-4) | 30.08.2026 | Dr. Westphal / Korrespondenz |
| Eingang Antworten /<br>Rückzahlungsangebote             | 15.09.2026 | Dr. Westphal                 |
| Entscheidung über Klageschriften                        | 30.09.2026 | Dr. Westphal                 |
| Klageeinreichung bei Gericht<br>(soweit nötig)          | 15.10.2026 | Prozessmandat                |



## **Masseverzeichnis und Verwertungsplan**

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Stichtag: 30.06.2026

### **A. Massebestandsübersicht**

#### **A.1 Freie Masse (ohne Absonderungsrechte Dritter)**

#### **A.2 Masse mit Absonderungsrechten (§§ 50, 51 InsO)**

Kostenanteil der Masse (§ 171 InsO, 4 % Feststellungskosten): weitere 13.740 EUR.

Masseanteil aus Absonderungsverwertung gesamt (§ 170 f. InsO): 27.480 EUR

### **B. Verwertungsplan**

#### **B.1 Maschinenblock – Einzelverwertung vs. Paketverkauf**

Der Gläubigerausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 um einen Vergleich zwischen Einzelverwertung und Paketverkauf gebeten.

Entscheidung: Einzelverwertung über Maschinenhändler EML GmbH (Angebot liegt vor, Mindestgebot 230.000 EUR) kombiniert mit Online-Auktion für Büro/IT und Kleinmaschinen.

#### **B.2 Eigentumsvorbehaltsklärung (Warenlager)**

Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt (EVB) an Holzwerkstoffen (Buchwert ca. 87.000 EUR).

EVB-Vertrag datiert auf 08.09.2023; in AGB der Prignitz Forst KG unter Ziffer 6 enthalten.

Wirksame Einbeziehung der AGB in Lieferverträge wird derzeit geprüft.

Vergleichsgespräch läuft: IV schlägt Ablösesumme 38.000 EUR vor (Basis: 44 % der behaupteten Warenwerte). Prignitz Forst KG hat noch nicht geantwortet.

#### **B.3 Kundenforderungen (Globalzession Havelbank)**

Havelbank eG hat Einzugsermächtigung geltend gemacht.

IV prüft Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 InsO vs. verlängerter EV).

Einzug erfolgt durch IV im Auftrag der Havelbank gegen 4 % Verwertungsprovision.

Debitor Klinikverbund Prignitz: 34.300 EUR eingegangen am 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeit).

### **C. D&O-Police und § 15b InsO Ansprüche**

Die Gesellschaft hält eine D&O-Police (Directors & Officers Liability) bei der Continentale Assekuranz AG, Deckungssumme 2.000.000 EUR, Claims-made-Basis (Meldefrist bis 30.06.2027).

### **Anspruchsgrundlage**

Nach Auswertung der § 15b InsO Zahlungsanalyse (→ Datei 11) wurden Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (spätestens ab 22.03.2026 – Rücklastschrift) ermittelt. Folgende Zahlungen gelten als

anspruchsbegründend:

Gesamtanspruch vorläufig: 34.000 EUR (ggf. höher nach finaler Insolvenzreifefeststellung).

Die D&O-Versicherung hat Deckungsanfrage der IV bestätigt und Vergleichsgespräch eröffnet.  
Vergleichsangebot 115.000 EUR (umfasst § 15b-Ansprüche + allgemeine Geschäftsführerhaftung aus 2024/2025) liegt vor. Gläubigerausschuss wurde informiert.

#### D. Gesamtmasse (Prognose Stand 30.06.2026)

Verfahrenskosten und IV-Vergütung (§§ 54, 63 ff. InsO): geschätzt ca. 95.000 EUR.

Verbleibende Verteilungsmasse: ca. 384.060 EUR

Festgestellte ungesicherte Forderungen (§ 38 InsO): ca. 870.460 EUR (ohne Havelbank-Ausfall von ca. 136.500 EUR)

Voraussichtliche Quote: ca. 18–20 % (vorbehaltlich Anfechtungserlösen und Sicherheitenwertklärung).

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

| Position                                      | Schätzwert (EUR) | Anmerkung                                       |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Bankguthaben (beide Konten, nach Fortführung) | 31.200           | davon Havelbank 21.400, Ostmark 9.800           |
| Barkasse                                      | 480              | gezahlt 21.05.2026                              |
| Kundenforderungen (nicht globalzediert)       | 18.400           | Klinikverbund-Restforderung, neu nach Eröffnung |
| Lackierkabine Rippert L80                     | 44.000           | geschätzter Erlös, frei verwertbar              |
| Plattenaufteilsäge Altendorf F45              | 11.500           | frei                                            |
| Breitbandschleifmaschine Böhler BSM           | 7.000            | frei                                            |
| Schleifmaschine Böhler / Werkzeug             | 3.500            | frei                                            |
| Büroausstattung / IT                          | 11.500           | frei                                            |
| Kautionserstattung Halle                      | 12.000           | erwartet von Vermieter                          |
| D&O-Anspruch (§ 15b InsO)                     | 115.000          | Vergleich mit D&O-Versicherer angebahnt         |
| Anfechtungsansprüche (geschätzt realisierbar) | 41.000           | (A-1 bis A-4, konservativ)                      |
| Summe freie Masse                             | 295.580          |                                                 |

| Position                     | Erlös geschätzt (EUR) | Absonderungsberechtigter | Sicherheitenwert Havelbank (EUR) | Masseanteil (§ 170 InsO, 4 %) (EUR) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| CNC-Fräse Homag BMG 612      | 135.000               | Havelbank eG             | 135.000                          | 5.400                               |
| Kantenanleimmaschine Holzher | 24.000                | Havelbank eG             | 24.000                           | 960                                 |
| Gabelstapler Still RX        | 12.500                | Havelbank eG             | 12.500                           | 500                                 |
| Globalzedierte Forderungen   | 172.000               | Havelbank eG             | 172.000                          | 6.880                               |
| Summe Absonderungsgut        | 343.500               |                          |                                  | 13.740                              |

| Option           | Maschinen                             | Warenlager                    | Gesamterlös (EUR) | Zeitaufwand | Empfehlung |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Einzelverwertung | Ja, via Maschine<br>nhändler EML GmbH | Nein<br>(EV-Klärung<br>nötig) | 247.500           | 8–12 Wochen | Bevorzugt  |
| Paketverkauf     | Ja, inkl.<br>Lackierkabine            | Ja, wenn EVs<br>geklärt       | 198.000           | 4 Wochen    | Fallback   |
| Online-Auktion   | Nur<br>Kleinmaschinen                 | Nein                          | 22.000            | 3 Wochen    | Ergänzung  |

| Datum      | Empfänger         | Betrag (EUR) | Ausnahme (§ 15b Abs. 2) |
|------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 22.04.2026 | Furnier Nord GmbH | 12.000       | fraglich                |
| 29.04.2026 | Brauer Holding UG | 9.500        | Nein                    |
| 11.04.2026 | Tim Brauer        | 12.500       | Nein (Gesellschafter)   |

| Quelle                             | Betrag (EUR) |
|------------------------------------|--------------|
| Freie Masse                        | 295.580      |
| Masseanteil Absonderungsverwertung | 27.480       |
| D&O-Vergleich                      | 115.000      |
| Anfechtungserlöse (geschätzt)      | 41.000       |
| Prognostizierte Gesamtmasse        | 479.060      |

## **Masseunzulänglichkeit – Entwurf und Prüfung § 208 InsO**

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Arbeitspapier, erstellt: 30.06.2026 (Szenario-Analyse)

### **A. Ausgangslage und Anlass**

Nach dem Ende der Betriebsfortführung (21.05.2026) und den ersten Verwertungsschritten zeigt eine vorläufige Massegegenüberstellung zum 30.06.2026, dass die sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 Abs. 1 InsO) die verfügbare Liquidität erheblich übersteigen. Die Insolvenzverwalterin prüft daher, ob die Voraussetzungen für eine Anzeige der Masseunzulänglichkeit nach § 208 InsO vorliegen.

### **B. Massebestand und fällige Masseverbindlichkeiten (30.06.2026)**

#### **B.1 Verfügbare Masse (Liquidität)**

Noch nicht realisiert (laufende Verwertung): Maschinenverwertung (erwartet 247.500 EUR), Anfechtungen (41.000 EUR), D&O-Vergleich (115.000 EUR). Diese Einzahlungen werden erst in Q3/Q4 2026 erwartet.

#### **B.2 Fällige sonstige Masseverbindlichkeiten**

Liquiditätslücke bei Masseverbindlichkeiten: –33.920 EUR

Verfahrenskosten (§ 54 InsO: Gerichtskosten, IV-Vorschuss): ca. 12.000 EUR – diese sind vorrangig zu bedienen (§ 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und erscheinen gedeckt.

### **C. Prüfung der Voraussetzungen § 208 InsO**

#### **C.1 Liegt Masseunzulänglichkeit vor?**

Definition: Masseunzulänglichkeit liegt vor, wenn die Insolvenzmasse voraussichtlich nicht ausreicht, die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) in voller Höhe zu erfüllen (§ 208 Abs. 1 InsO).

Ergebnis der Prüfung:

Zum 30.06.2026 übersteigen die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (96.000 EUR) die verfügbare Masse (62.080 EUR) um 33.920 EUR. Kurzfristig ist Masseunzulänglichkeit damit zunächst zu bejahen.

Aber: Die noch nicht realisierten Massewerte (Maschinenverwertung, D&O, Anfechtungen) betragen zusammen ca. 403.500 EUR. Diese werden voraussichtlich bis Dezember 2026 zufließen. Bei vollständiger Realisierung sind auch die Masseverbindlichkeiten deckbar.

#### **C.2 Ist die Anzeige gleichwohl erforderlich?**

Die Insolvenzverwalterin gelangt zu folgendem Abwägungsergebnis:

Prognose der Realisierbarkeit: Die Maschinenverwertung ist mit Händlervertrag weit fortgeschritten (Abschluss bis 31.07.2026 erwartet). D&O-Vergleich ist unterschriftsreif. Anfechtungen sind grundlegend stärker als zunächst geschätzt.

Risiko: Sollten Maschinenverwertung und D&O-Vergleich scheitern oder erheblich verzögert werden, wäre eine echte Masseunzulänglichkeit nicht auszuschließen.

Empfehlung IV: Die Anzeige nach § 208 InsO wird derzeit zurückgestellt. Die Insolvenzverwalterin überwacht die Einzahlungen und wird ggf. bei Ausbleiben des Maschinenkaufpreises bis 15.08.2026 sofort

anzeigen.

### C.3 Rechtsfolgen der Anzeige (vorsorglich)

Für den Fall, dass die Anzeige erforderlich wird:

§ 208 Abs. 1 Satz 1 InsO: Unverzügliche Anzeige an das Insolvenzgericht.

§ 208 Abs. 3 InsO: Einstellung der Erfüllung fälliger Masseverbindlichkeiten bis zur Festsetzung des Verteilungsplans.

Befriedigungsrangfolge (§ 209 InsO):

Verfahrenskosten (§ 54 InsO)

Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet wurden  
(Neumasseverbindlichkeiten)

Altmasseverbindlichkeiten (vor der Anzeige begründete sonstige Masseverbindlichkeiten)

Haftungsrisiko IV: Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit erkennt oder erkennen muss, haftet sie für neue Masseverbindlichkeiten persönlich (§ 61 InsO). Ab sofort werden keine weiteren Masseverbindlichkeiten begründet, die nicht zwingend für die Verwertung erforderlich sind.

### D. Sofortmaßnahmen (unabhängig von § 208-Entscheidung)

Zahlungsstopp für nicht dringliche Masseverbindlichkeiten bis Eingang Maschinenkaufpreis.

Information Gläubigerausschuss über Liquiditätslage (nächste Sitzung 15.07.2026).

Rückruf Stundungsbitten bei Fortführungslieferanten: Einigung auf Zahlungsaufschub bis 31.08.2026 gegen Gerichtsbestätigung.

Maschinenkaufvertrag mit EML GmbH forcieren: Vertragsunterzeichnung bis 15.07.2026.

D&O-Vergleich: Unterzeichnung bis 31.07.2026.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Dieses Papier ist ein internes Arbeitsdokument und wird dem Gericht als Anlage zum Zwischenbericht übermittelt.

| Position                                     |  | Betrag (EUR) |  |
|----------------------------------------------|--|--------------|--|
| Bankguthaben (nach Fortführungskosten)       |  | 31.200       |  |
| Barkasse                                     |  | 480          |  |
| Kunden-Forderungen realisiert                |  | 18.400       |  |
| Kautionsrückzahlung (noch nicht eingegangen) |  | 12.000       |  |
| Verfügbarer Massebestand                     |  | 62.080       |  |

| Gläubiger                                             | Grund                                  | Betrag (EUR) | Fälligkeit                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Fortführungslieferanten<br>(Furniermaterial, Energie) | Lieferung während<br>Fortführung       | 42.000       | 21.05.2026, sofort fällig |
| Havelstrom GbR<br>(Vermieter)                         | Miete Halle Mai–Juni 2026              | 18.000       | 01.06.2026                |
| Finanzamt (USt aus<br>Fortführungserlösen)            | § 55 Abs. 4 InsO i.V.m.<br>Fortführung | 21.000       | sofort                    |
| Externe Dienstleister<br>(Bewachung, Entsorgung)      | Sicherung<br>Betriebsgelände           | 8.400        | 30.06.2026                |

| Gläubiger                                          | Grund                   | Betrag (EUR) | Fälligkeit |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Rechtsberatung<br>(Gutachter<br>Maschinenbewerter) | Sachverständigenhonorar | 6.600        | 30.06.2026 |
| Sonstige<br>Masseverbindlichkeiten<br>gesamt       |                         | 96.000       |            |

## Aktenvermerk – Prüfung Eigenverwaltung / Sachwalter

Az.: 7 IN 41/26, Amtsgericht Stendal

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Datum: 09.05.2026

Adressat: Insolvenzgericht, Verfahrensakte (intern)

Vermerk-Nr.: AV-07/2026-001

### 1. Anlass

Der Geschäftsführer Tim Brauer hat am 05.05.2026, einen Tag nach Eingang des Gläubigerantrags, gegenüber der vorläufigen Insolvenzverwalterin mündlich den Wunsch geäußert, das Verfahren in Eigenverwaltung (§§ 270 ff. InsO) zu führen. Er legte am 07.05.2026 ein handschriftliches Finanzkonzept vor. Die vorläufige Insolvenzverwalterin prüft diesen Wunsch und gibt nachstehende Stellungnahme ab.

### 2. Rechtlicher Rahmen

Eigenverwaltung setzt nach § 270a InsO voraus, dass:

der Schuldner keinen Antrag stellt, der die Interessen der Gläubiger beeinträchtigt,

keine Umstände bekannt sind, die darauf schließen lassen, dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubiger führt,

der Schuldner einen vollständigen Finanzplan für mindestens sechs Monate und ein Sanierungskonzept einreicht.

Der Antrag auf Eigenverwaltung muss spätestens mit dem Insolvenzantrag gestellt werden; bei Gläubigeranträgen kann der Schuldner den Eigenverwaltungsantrag bis zur ersten Gläubigerversammlung (§ 270 Abs. 2 Satz 1 InsO) nachreichen.

### 3. Prüfung der Voraussetzungen

#### 3.1 Finanzplan

Der am 07.05.2026 vorgelegte Finanzplan enthält:

Ist-Zahlen für den Zeitraum 01.04.2026 bis 07.05.2026

Planzahlen für den Zeitraum 08.05.2026 bis 17.05.2026 (10 Tage)

Bewertung: Der Plan deckt nur 10 Tage ab. Gemäß § 270a Abs. 1 Nr. 3 InsO muss ein Finanzplan den Prognosezeitraum von mindestens sechs Monaten abdecken. Der vorgelegte Plan ist in dieser Form nicht ausreichend.

Die Planungsprämissen sind zudem unrealistisch: Der Geschäftsführer geht von einer vollständigen Bezahlung der ausstehenden Kundenrechnungen (214.000 EUR) bis 31.05.2026 aus, obwohl selbst nach Einschätzung der vorläufigen IV nur ca. 69.000 EUR kurzfristig einbringlich sind.

#### 3.2 Sanierungskonzept

Ein Sanierungskonzept wurde nicht vorgelegt. Der Geschäftsführer verwies mündlich auf geplante Kostensenkungen und einen möglichen strategischen Investor, nannte aber keine Namen, keine Zeitpläne und keine konkreten Maßnahmen.

Bewertung: Kein verwertbares Sanierungskonzept vorhanden.

### 3.3 Vorwürfe gegen Geschäftsführung

Die Analyse der Kontoauszüge hat ergeben:

11.04.2026: Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens an Tim Brauer (12.500 EUR) – Anfechtungsrelevanz und ggf. § 15b InsO.

29.04.2026: Zahlung von 9.500 EUR an Brauer Holding UG (nahestehende Person) ohne erkennbaren Rechtsgrund.

Der Schuldner hat die Buchhaltung seit März 2026 nicht mehr ordnungsgemäß geführt; der Steuerberater hat das Mandat faktisch niedergelegt.

Diese Umstände begründen erhebliche Zweifel daran, dass eine Eigenverwaltung ohne Schaden für die Gläubigergemeinschaft durchgeführt werden kann.

### 3.4 Bekanntmachungsreife Umstände nach § 270 Abs. 1 Nr. 2 InsO

Der vorläufigen Insolvenzverwalterin sind folgende nachteilige Umstände bekannt:

Mögliche vorsätzliche Zahlungen nach Insolvenzreife

Verschleppung der Buchführungspflichten

Unvollständige Auskunftserteilung im Schuldnerfragebogen (Gesellschafterdarlehen wurde erst auf Nachfrage offenbart)

## 4. Ergebnis

Die vorläufige Insolvenzverwalterin empfiehlt, dem Eigenverwaltungsantrag nicht stattzugeben.

Begründung:

Der Finanzplan deckt nur 10 Tage ab – gesetzliche Mindestanforderung nicht erfüllt.

Ein Sanierungskonzept fehlt völlig.

Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für Haftungsansprüche gegen den Geschäftsführer aus Zahlungen nach Insolvenzreife (§ 15b InsO) und aus der Gesellschafterdarlehens-Rückgewähr.

Die bisherige Buchführung ist unvollständig; eine eigenverantwortliche Verwaltung durch den Schuldner erscheint als Risiko für die Gläubigergemeinschaft.

Ein Sachwalter wäre bei Eigenverwaltung zu bestellen (§ 270b InsO); dessen Kosten würden die Masse zusätzlich belasten ohne erkennbaren Mehrwert.

Eine Nachbesserung des Finanzplans und des Sanierungskonzepts wäre zwar theoretisch möglich, müsste aber innerhalb von 20 Tagen belastbar erfolgen. Angesichts der laufenden Betriebsfortführung, der fehlenden Buchführung und der beschränkten Kapazitäten des Unternehmens erscheint dies nicht realistisch.

## 5. Weiteres Vorgehen

Das Insolvenzgericht wird über die Bewertung informiert.

Der Geschäftsführer wird schriftlich benachrichtigt, dass der Antrag auf Eigenverwaltung nicht unterstützt wird.

Das Regelverfahren wird fortgeführt; die vorläufige IV bleibt in voller Verfügungsbefugnis.

Sollte der Schuldner innerhalb von 20 Tagen einen vollständigen, belastbaren Finanzplan und ein ausgearbeitetes Sanierungskonzept einreichen, wird die Bewertung neu vorgenommen.

Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 09.05.2026



## **Zwischenbericht an das Insolvenzgericht**

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 25.06.2026

### **Betreff: Zwischenbericht nach Verfahrenseröffnung und Abschluss der Betriebsfortführung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 58 InsO und den Auflagen des Eröffnungsbeschlusses vom 12.06.2026 erstattet die Insolvenzverwalterin nachstehend Zwischenbericht über den Verfahrensstand.

#### **I. Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026)**

Die Betriebsfortführung wurde mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vom 08.05.2026 für den Zeitraum 07.05. bis 20.05.2026 durchgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Netto-Masseeffekt der Fortführung (nach vorläufiger Abrechnung): +31.400 EUR gegenüber sofortigem Betriebsstopp (vermiedener Wertverfall + realisierte Deckungsbeiträge).

#### **II. Vermögensermittlung**

##### **Aktiva-Übersicht (Stand 21.05.2026)**

##### **Masseverbindlichkeiten**

Prognostizierte Verteilungsmasse: ca. 384.000–420.000 EUR

#### **III. Forderungsanmeldungen**

Die Anmeldefrist endet am 01.08.2026 (gem. Eröffnungsbeschluss). Bis zur Berichtsverfassung haben sich folgende Gläubiger angemeldet:

12 Einzelgläubiger (Stand 24.06.2026)

Gesamtanmeldungsvolumen: 1.345.800 EUR

Davon Absonderungsrechte: ca. 350.000 EUR (Havelbank eG)

Nachrangige Forderungen: 120.000 EUR (Tim Brauer, Gesellschafterdarlehen)

Der Prüfungstermin ist auf 14.09.2026, 10:00 Uhr terminiert.

#### **IV. Verwertungsstand**

Maschinenverwertung: Angebot EML Maschinenhändler GmbH über 230.000 EUR (Mindestgebot) liegt vor. Vertragsunterzeichnung geplant bis 15.07.2026. Abholung ab 01.08.2026.

Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen: Beauftragung Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH für Termin 25.07.2026.

D&O-Versicherung: Deckungsanfrage bestätigt. Vergleichsangebot 115.000 EUR liegt vor; Gläubigerausschuss wird bei nächster Sitzung (15.07.2026) informiert.

Anfechtungsschreiben: Entwürfe für vier Anfechtungsfälle fertiggestellt, Versand geplant bis 30.08.2026.

## V. Hinweise an das Gericht

Masseunzulänglichkeit: Eine vorübergehende Liquiditätslücke bei den Masseverbindlichkeiten ist erkennbar; ein formaler § 208-Antrag wird zurzeit nicht gestellt, da die ausstehende Maschinenverwertung die Lücke schließen wird. Bei Verzögerungen der Verwertung wird das Gericht unverzüglich informiert.

Vergütungsantrag: Der Antrag auf Festsetzung der Vergütung der Insolvenzverwalterin wird nach Verfahrensabschluss gestellt.

Nachtragsverteilung: Eine Steuererstattung für das Jahr 2026 (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus Betriebsauflösung) ist zu erwarten; deren Höhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Mit freundlichen Grüßen

...

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

...

Anlagen:

Anlage 1: Fortführungsabrechnung (Einnahmen/Ausgaben 07.–20.05.2026)

Anlage 2: Aktuelle Bankkontoauszüge

Anlage 3: Vorläufige Anmeldeliste

Anlage 4: Angebot EML Maschinenhändler GmbH

Anlage 5: Gläubigerausschuss-Protokoll 18.06.2026

| Maßnahme                                   | Ergebnis                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fertigstellung Auftrag Pflegeheim Elbaue   | Abgeschlossen, Abnahme 16.05.2026, Rechnung 28.500 EUR fakturiert                                         |
| Fertigstellung Auftrag Hotel Speicherstadt | Abgeschlossen, Abnahme 20.05.2026, Rechnung 19.200 EUR fakturiert                                         |
| Auftrag Klinikverbund Prignitz             | Eingestellt, Kunde informiert; Teilmaterialien für ca. 34.300 EUR in Halbfertigerzeugnissen vorhanden     |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung               | Bewilligt 08.05.2026, Auszahlung Lohnrückstand März/April an 38 MA am 10.05.2026                          |
| Furnierlieferung Vorkasse                  | 22.000 EUR aus Massekonto genehmigt und ausgezahlt, vollständig in Fortführung verbraucht                 |
| Personalabbau                              | 31 von 38 MA mit Kündigung zum 31.05.2026 entlassen; 7 MA für Abwicklung bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt |

| Kategorie                         | Wert (EUR) |
|-----------------------------------|------------|
| Bankguthaben                      | 31.200     |
| Kundenforderungen (einbringlich)  | 47.700     |
| Maschinen (freie Masse)           | 66.000     |
| Maschinen (Absonderung Havelbank) | 171.500    |
| Globalzedierte Forderungen        | 172.000    |

| Kategorie                          | Wert (EUR) |
|------------------------------------|------------|
| Kautionserstattung                 | 12.000     |
| D&O-Ansprüche § 15b                | 115.000    |
| Anfechtungsansprüche (konservativ) | 41.000     |
| Summe Aktiva                       | 656.400    |

| Kategorie                                 | Betrag (EUR) |
|-------------------------------------------|--------------|
| Masseverbindlichkeiten (Fortführung)      | 96.000       |
| Verfahrenskosten/IV-Vergütung (geschätzt) | 95.000       |
| Summe Masseverbindlichkeiten              | 191.000      |

Beschlussvorlage für den Gläubigerausschuss

Insolvenzverfahren 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Magdeburg, 10. Juli 2026

Sitzung: 15.07.2026, 14:00 Uhr | Kanzlei Dr. Westphal, Magdeburg

Tagesordnung und Beschlussvorlagen

Beschlussvorlage 1: Einzelverwertung Maschinenblock

Sachverhalt:

Die Insolvenzverwalterin hat zwei Verwertungsoptionen für die Produktionsmaschinen eingeholt: (a) Einzelverwertung über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR (Zahlung bei Abholung, Abholtermin 01.08.2026); (b) Paketverkauf inkl. Lackierkabine an einen Interessenten zum Pauschalpreis von 198.000 EUR. Die Einzelverwertung erzielt einen Mehrerlös von ca. 32.000 EUR bei einem Mehraufwand von 4–8 Wochen.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

Beschlussvorlage 2: D&O-Vergleich 115.000 EUR

Sachverhalt:

Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot läuft bis 15.08.2026. Der § 15b-Anspruch beträgt ca. 34.000 EUR; die Mehrleistung (81.000 EUR) kompensiert allgemeine Haftungsrisiken aus 2024/2025, die im Streitfall nur nach aufwendiger Beweisaufnahme feststellbar wären.

Empfehlung Insolvenzverwalterin: Annahme. Das Angebot liegt deutlich über dem sicher durchsetzbaren § 15b-Betrag. Klagerisiken und Prozesskosten würden bei Ablehnung die Nettomasse mindern.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt den Abschluss des D&O-Vergleichs mit der Continentale Assekuranz AG über 115.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

Beschlussvorlage 3: Vergleichslimit Anfechtungsverfahren

Die Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Vergleiche in den laufenden Anfechtungsverfahren bis zu einer Abweichung von 20 % vom Hauptbetrag eigenständig abzuschließen. Vergleiche, die mehr als 20 % unter dem Nennbetrag liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gläubigerausschusses.

Beschlussvorschlag: Genehmigung der Vergleichsermächtigung wie beschrieben.

Abstimmungsergebnis: \_\_\_\_\_ Ja / \_\_\_\_\_ Nein / \_\_\_\_\_ Enthaltung

\_\_\_\_\_  
Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

| Mitglied                             | Stimme | Bemerkung |
|--------------------------------------|--------|-----------|
| Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank eG) |        |           |

| Mitglied                           | Stimme | Bemerkung |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Petra Großmann (Furnier Nord GmbH) |        |           |
| Irene Lampe (Arbeitnehmer)         |        |           |

## **Gläubigerausschuss – Sitzungsprotokoll**

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Sitzung vom 15.07.2026, 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Kanzlei Dr. Westphal, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg (Konferenzraum)

Protokollführerin: Sana Yildiz (bis 30.06.2026 Buchhalterin Schuldnerin, jetzt im Auftrag IV)

### **Anwesenheit**

Beschlussfähigkeit festgestellt (§ 72 InsO i.V.m. Satzungsregelung: Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern).

### **Tagesordnung**

Genehmigung Protokoll vom 18.06.2026

Bericht der Insolvenzverwalterin

Maschinenverwertung: Einzelverwertung vs. Paketverkauf

D&O-Vergleich

Anfechtungsverfahren

Masseunzulänglichkeit (Information)

Verschiedenes

### **TOP 1 – Genehmigung Protokoll 18.06.2026**

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 18.06.2026 wird einvernehmlich genehmigt. Es gibt keine Einwände.

### **TOP 2 – Bericht der Insolvenzverwalterin**

Dr. Westphal berichtet:

Die Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026) hat einen Nettomasse-Effekt von 31.400 EUR ergeben.

Das Anmeldevolumen beträgt derzeit 1.345.800 EUR, die Anmeldefrist endet 01.08.2026.

Prüfungstermin: 14.09.2026 (bestätigt durch AG Stendal).

Die vorläufige Quotenprognose liegt bei ca. 18–20 % für ungesicherte Gläubiger.

Zeitplan: Schlussbericht und Schlussrechnung voraussichtlich bis 31.01.2027.

Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank) fragt, ob die Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung direkt an die Havelbank ausgekehrt werden. Dr. Westphal erklärt: Die Erlöse gehen zunächst auf das Anderkonto; nach Abzug der Kostenpauschale (4 % Feststellungskosten + 4 % Verwertungskosten) wird der Nettobetrag an die Havelbank überwiesen.

Irene Lampe (Arbeitnehmervertreterin) fragt, ob die rückständigen Urlaubsansprüche der entlassenen Mitarbeiter als Masseforderung oder als Insolvenzforderung zu behandeln sind. Dr. Westphal erläutert: Urlaubsabgeltung für die Zeit nach Eröffnung (hier: Kündigungszeitraum Mai–Juni 2026) ist Masseforderung (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO); Urlaubsrückstände aus der Zeit vor Eröffnung sind Insolvenzforderung (§ 38 InsO). Die jeweiligen Bescheide werden den Mitarbeitern individuell übermittelt.

### **TOP 3 – Maschinenverwertung**

Dr. Westphal legt dem Ausschuss vor:

Option A – Einzelverwertung via EML Maschinenhändler GmbH: Angebotspreis 230.000 EUR (Mindestgebot); Abholtermin 01.08.2026; Zahlung bei Abholung.

Option B – Paketverkauf (Maschinen + Lackierkabine + Warenlager nach EV-Klärung): Ein Kaufinteressent hat einen indikativen Preis von 198.000 EUR für das Gesamtpaket angeboten (zu prüfen, ob Warenlager inkludiert werden kann).

Diskussion:

Hoffmann (Havelbank): Präferiert Einzelverwertung, da die Absonderungsgegenstände getrennt bewertet werden können. Einzelverwertung schützt die Havelbank besser vor Querverrechnungen. Stimmt für Option A.

Großmann (Furnier Nord): Einzelverwertung bevorzugt, da höherer Erlös quotenerhöhend wirkt.

Lampe (Arbeitnehmer): Kein Einwand gegen Option A.

Beschluss TOP 3: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR. Die Lackierkabine wird gesondert über das Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH verwertet. (Abstimmung: 3:0:0)

#### **TOP 4 – D&O-Vergleich**

Dr. Westphal berichtet: Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot umfasst alle bekannten Ansprüche im Rahmen der D&O-Deckungssumme.

Diskussion: Hoffmann fragt, ob eine höhere Leistung realistisch ist. Dr. Westphal erläutert: Der § 15b-Anspruch beziffert sich auf ca. 34.000 EUR; die höhere Summe schließt auch Ansprüche aus 2024/2025 ein, die aber im Streitfall erst nach aufwendiger Beweisaufnahme festgestellt werden könnten. Das Vergleichsangebot gilt für 30 Tage.

Beschluss TOP 4: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig den Abschluss des D&O-Vergleichs über 115.000 EUR. Dr. Westphal wird beauftragt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen. (Abstimmung: 3:0:0)

#### **TOP 5 – Anfechtungsverfahren**

Dr. Westphal erläutert die vier Anfechtungsfälle (→ Anfechtungsmatrix Datei 10). Geplanter Versand der Anfechtungsschreiben bis 30.08.2026. Der Ausschuss bittet darum, über Vergleichsangebote bei Einzelbeiträgen über 10.000 EUR vorab informiert zu werden.

#### **TOP 6 – Masseunzulänglichkeit (Information)**

Dr. Westphal informiert, dass zum 30.06.2026 eine temporäre Liquiditätslücke bestand (Masseverbindlichkeiten 96.000 EUR vs. verfügbare Liquidität ca. 62.000 EUR). Eine § 208-Anzeige wird zurzeit nicht erstattet, da die Maschinenverwertungserlöse die Lücke schließen werden. Der Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und bittet um sofortige Benachrichtigung bei Verschlechterung der Lage.

#### **TOP 7 – Verschiedenes**

Dr. Westphal teilt mit, dass der Steuerberater der Schuldnerin (Hellmann & Partner) die Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 bis 31.10.2026 zugesagt hat. Dies ist Voraussetzung für die Berechnung möglicher Steuererstattungsansprüche.

Nächste Sitzung des Gläubigerausschusses: 28.09.2026, 14:00 Uhr (nach Prüfungstermin 14.09.2026).

Das Protokoll wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt:

...

Dr. Nora Westphal Klaus-Dieter Hoffmann

Insolvenzverwalterin Havelbank eG

Petra Großmann Irene Lampe

Furnier Nord GmbH Arbeitnehmervertreterin

...

Magdeburg, 16.07.2026

| Person                | Funktion                                                                  | Präsenz  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dr. Nora Westphal     | Insolvenzverwalterin                                                      | anwesend |
| Klaus-Dieter Hoffmann | Vertreter Havelbank eG<br>(Ausschussmitglied,<br>Absonderungsgläubigerin) | anwesend |
| Petra Großmann        | Geschäftsführerin Furnier Nord<br>GmbH (Ausschussmitglied)                | anwesend |
| Irene Lampe           | Vertreterin der Arbeitnehmer<br>(Ausschussmitglied)                       | anwesend |
| Sana Yildiz           | Protokollantin                                                            | anwesend |



Magdeburg, 20. Januar 2027

Dr. Nora Westphal

Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

39576 Stendal

SCHLUSSBERICHT – Az. 7 IN 41/26

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH

I. Verfahrenseckdaten

II. Schlussrechnung

Einnahmen:

Ausgaben:

Verteilungsmasse für § 38-Gläubiger: 289.790,00 EUR | Quote: ca. 18,4 %

III. Forderungstabelle (Zusammenfassung)

IV. Abschlusserklärung

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert. Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Verfahrens von Amts wegen aufgelöst. Die Löschung aus dem Handelsregister wurde beantragt. Eine Nachtragsverteilung aus ausstehenden Steuerveranlagungen wird nach Bestandskraft der Bescheide gesondert beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

---

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schuldnerin                | Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg |
| Aktenzeichen               | 7 IN 41/26                                                |
| Eröffnungsdatum            | 12.06.2026                                                |
| Insolvenzverwalterin       | Dr. Nora Westphal, Magdeburg                              |
| Eröffnungsgrund            | Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)                           |
| Prüfungstermin             | 14.09.2026                                                |
| Schlusstermin (beantragt)  | 15.02.2027                                                |
| Verfahrensdauer            | ca. 8,5 Monate                                            |
| Position                   | Betrag (EUR)                                              |
| Bankguthaben bei Eröffnung | 20.890,00                                                 |
| Barkasse                   | 1.240,00                                                  |
| Fortführungserlöse netto   | 47.700,00                                                 |

| Position                          | Betrag (EUR) |
|-----------------------------------|--------------|
| Maschinenverwertung EML GmbH      | 237.000,00   |
| Online-Auktion Büro/IT            | 18.400,00    |
| Lackierkabine Auktionshaus        | 41.000,00    |
| Kautionsrückzahlung Halle         | 12.000,00    |
| Kundenforderungen (globalzediert) | 172.000,00   |
| Kundenforderungen (frei)          | 18.400,00    |
| EV-Vergleich Prignitz Forst KG    | 38.000,00    |
| D&O-Vergleich                     | 115.000,00   |
| Anfechtungserlöse                 | 41.000,00    |
| Steuererstattung 2026             | 14.200,00    |
| SUMME EINNAHMEN                   | 777.830,00   |

| Position                                    | Betrag (EUR) |
|---------------------------------------------|--------------|
| Betriebsfortführungskosten                  | 43.200,00    |
| Löhne Fortführungsphase                     | 24.800,00    |
| Insolvenzgeld-Vorfinanzierung (Rückzahlung) | 236.000,00   |
| Masseverbindlichkeiten Lieferanten          | 42.000,00    |
| Masseverbindlichkeiten Miete                | 18.000,00    |
| Masseverbindlichkeiten Steuer (Fortführung) | 21.000,00    |
| Sachverständigenhonorar                     | 6.600,00     |
| Verwertungsprovisionen (4 %)                | 12.040,00    |
| Gerichtskosten                              | 8.200,00     |
| Bekanntmachungen, Zustellungen              | 1.400,00     |
| IV-Vergütung inkl. MwSt.                    | 74.800,00    |
| SUMME AUSGABEN                              | 488.040,00   |

| Gläubiger                       | Angemeldet | Festgestellt | Quote % | Auszahlung |
|---------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| Furnier Nord GmbH               | 186.420    | 186.420      | 18,4    | 34.305,00  |
| Havelbank eG<br>(Ausfall)       | 136.500    | 136.500      | 18,4    | 25.116,00  |
| Finanzamt Stendal               | 92.340     | 92.340       | 18,4    | 16.990,56  |
| AOK<br>Sachsen-Anhalt           | 61.200     | 61.200       | 18,4    | 11.260,80  |
| M. Kordes                       | 7.800      | 0            | –       | 0,00       |
| Prignitz Forst KG               | 43.700     | 43.700       | 18,4    | 8.040,80   |
| Holzbauer GmbH &<br>Co. KG      | 28.100     | 28.100       | 18,4    | 5.170,40   |
| Beschlagwerk Elbe<br>AG         | 19.440     | 19.440       | 18,4    | 3.576,96   |
| Havelstrom GbR                  | 48.000     | 48.000       | 18,4    | 8.832,00   |
| Arbeitnehmer (38<br>Personen)   | 236.000    | 236.000      | 18,4    | 43.424,00  |
| Würtl-Leasing GmbH              | 22.800     | 11.200       | 18,4    | 2.060,80   |
| Tim Brauer<br>(nachrangig § 39) | 120.000    | 120.000      | 0       | 0,00       |

## **Schlussbericht und Schlussrechnung**

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 20.01.2027

### **I. Verfahrensübersicht**

### **II. Masserealisierung**

#### **II.1 Einnahmen (Gesamtmasse)**

#### **II.2 Ausgaben (Masseverbindlichkeiten und Kosten)**

#### **II.3 Verteilungsmasse**

Davon fließen ca. 136.500 EUR als Nettoverwertungserlös aus dem Absonderungsgut an die Havelbank eG (Maschinenverwertung + Forderungseinzug ./.. Kostenpauschalen §§ 170, 171 InsO). Diese verbleiben nicht in der Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger.

Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO): 289.790,00 EUR

### **III. Forderungstabelle und Verteilung**

Restbetrag nach erster Verteilung: 130.012,68 EUR → wird für Nachtragsverteilung zurückgestellt (Steuererstattung 2027 möglich; etwaige Nachtragsklärungen aus Anfechtungsverfahren Tim Brauer).

### **IV. Abschlussbemerkungen**

#### **Nachtragsverteilung**

Die endgültige Körperschaftsteuerveranlagung 2026/2027 steht noch aus. Es sind Erstattungen in Höhe von bis zu ca. 14.200 EUR möglich (bereits als Einnahme verbucht). Sobald die Veranlagungen rechtskräftig sind, erfolgt die Nachtragsverteilung durch Beschluss des Amtsgerichts.

#### **Auflösung der Gesellschaft**

Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen aufgelöst (§ 141a FGG analog). Die Insolvenzverwalterin hat beim Handelsregister die Löschung beantragt.

#### **Geschäftsführerhaftung**

Der Vergleich mit der D&O-Versicherung schließt auch persönliche Haftungsansprüche gegen Tim Brauer ab. Weitergehende direkte Ansprüche gegen den Geschäftsführer bestehen nicht mehr.

### **V. Erklärung der Insolvenzverwalterin**

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert, die dem Gericht auf Anforderung vorgelegt werden.

...

Magdeburg, 20.01.2027

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

...

Anlagen:

Anlage A: Kontoauszüge Anderkonto (vollständig)

Anlage B: Verwertungsbelege (Kaufverträge, Auktionsprotokolle)

Anlage C: D&O-Vergleichsvertrag

Anlage D: Anfechtungsvergleiche (4 Stück)

Anlage E: Tabellenausdruck festgestellte Forderungen

Anlage F: Vergütungsfestsetzungsbeschluss (liegt vor)

| Merkmal              | Angabe                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schuldnerin          | Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg |
| Eröffnungsdatum      | 12.06.2026                                                |
| Antragstellerin      | Furnier Nord GmbH                                         |
| Eröffnungsgrund      | Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)                           |
| Prüfungstermin       | 14.09.2026                                                |
| Berichtstermin       | 14.09.2026 (verbunden)                                    |
| Schlusstermin        | 15.02.2027 (geplant)                                      |
| Insolvenzverwalterin | Dr. Nora Westphal, Magdeburg                              |

| Quelle                                         | Betrag (EUR) |
|------------------------------------------------|--------------|
| Bankguthaben bei Eröffnung (beide Konten)      | 20.890,00    |
| Barkasse                                       | 1.240,00     |
| Erlöse Betriebsfortführung (netto nach Kosten) | 47.700,00    |
| Maschinenverwertung (Einzelverwertung EML)     | 237.000,00   |
| Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen          | 18.400,00    |
| Verwertung Lackierkabine (Auktionshaus)        | 41.000,00    |
| Kautionsrückzahlung Halle                      | 12.000,00    |
| Einzug Kundenforderungen (globalzediert)       | 172.000,00   |
| Einzug freie Kundenforderungen                 | 18.400,00    |
| Vergleich Eigentumsvorbehalte Prignitz Forst   | 38.000,00    |
| D&O-Vergleich (§ 15b / § 43 GmbHG)             | 115.000,00   |
| Anfechtungsvergleiche (A-1 bis A-4 gesamt)     | 41.000,00    |
| Steuererstattung KSt/GewSt 2026                | 14.200,00    |
| Gesamteinnahmen                                | 777.830,00   |

| Position                                                     | Betrag (EUR) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Betriebsfortführungskosten                                   | 43.200,00    |
| Lohnzahlungen Fortführungsphase (Mai–Juni 2026)              | 24.800,00    |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung (Rückzahlung an Vorfinanzierer) | 236.000,00   |

| Position                                                             | Betrag (EUR) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Masseverbindlichkeiten Lieferanten                                   | 42.000,00    |
| Masseverbindlichkeiten Miete (Mai–Juni 2026)                         | 18.000,00    |
| Masseverbindlichkeiten Steuer (USt Fortführung)                      | 21.000,00    |
| Kosten Sachverständigengutachten                                     | 6.600,00     |
| Kosten Auktionshaus und Händler (Provision 4 %)                      | 12.040,00    |
| Gerichtskosten (Eröffnungsgebühr, Laufzeit)                          | 8.200,00     |
| Kosten Insolvenzbenachrichtigung, Zustellungen                       | 1.400,00     |
| Vergütung Insolvenzverwalterin (inkl. MwSt., festges. durch Gericht) | 74.800,00    |
| Gesamtausgaben                                                       | 488.040,00   |

|                               | Betrag (EUR) |
|-------------------------------|--------------|
| Gesamteinnahmen               | 777.830,00   |
| ./. Gesamtausgaben            | –488.040,00  |
| Verbleibende Verteilungsmasse | 289.790,00   |

| Nr.         | Gläubiger                       | Angemeldet (EUR) | Festgestellt (EUR) | Quote (%) | Auszahlung (EUR) |
|-------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 1           | Furnier Nord GmbH               | 186.420          | 186.420            | 18,4      | 34.305,00        |
| 2           | Havelbank eG (Ausfallforderung) | 136.500          | 136.500            | 18,4      | 25.116,00        |
| 3           | Finanzamt Stendal               | 92.340           | 92.340             | 18,4      | 16.990,56        |
| 4           | AOK Sachsen-Anhalt              | 61.200           | 61.200             | 18,4      | 11.260,80        |
| 5           | M. Kordes                       | 7.800            | 0                  | –         | 0                |
| 6           | Prignitz Forst KG               | 43.700           | 43.700             | 18,4      | 8.040,80         |
| 7           | Holzbauer GmbH & Co. KG         | 28.100           | 28.100             | 18,4      | 5.170,40         |
| 8           | Beschlagwerk Elbe AG            | 19.440           | 19.440             | 18,4      | 3.576,96         |
| 9           | Havelstrom GbR                  | 48.000           | 48.000             | 18,4      | 8.832,00         |
| 10          | Arbeitnehmer (gesamt)           | 236.000          | 236.000            | 18,4      | 43.424,00        |
| 11          | Würtl-Leasing GmbH              | 22.800           | 11.200             | 18,4      | 2.060,80         |
| 12          | Tim Brauer (nachrangig)         | 120.000          | 120.000            | 0         | 0                |
| Gesamt § 38 |                                 | 870.460          | 862.900            |           | 158.777,32       |

# Planoption – Insolvenzplan und StaRUG

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung und Berichtsvorbereitungen)

## 1. Ausgangssituation und Fragestellung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat bereits im Sicherungsverfahren festgestellt, dass die Betriebsfortführung stabiler verlief als anfänglich erwartet. Drei Hauptkunden (Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund Prignitz) haben in Gesprächen signalisiert, dass sie grundsätzlich an einer Weiterlieferung interessiert sind, sofern die Möbelwerk Havelberg GmbH oder ein Rechtsnachfolger die Aufträge zuverlässig erfüllen kann.

Dies eröffnet die Frage, ob neben der Regelabwicklung (Zerschlagung und Einzelverwertung) auch ein Insolvenzplan nach §§ 217 ff. InsO oder – als Vergleichsoption – das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) in Betracht kommt.

## 2. Arbeitshypothesen

### 2.1 Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO)

Prämisse: Ein Insolvenzplan könnte eine höhere Quote liefern als die bloße Zerschlagung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Der operative Betrieb lässt sich auf einen Investor oder eine Auffanggesellschaft übertragen (übertragende Sanierung mit Planvehikel oder echte Sanierung des Unternehmensträgers).

Die Hauptgläubiger (Havelbank eG als wichtigste Absonderungsgläubigerin, Finanzamt, AOK) stimmen einer Quote zu, die über dem Zerschlagungswert liegt.

Ein Sanierungskonzept mit belastbarem Businessplan liegt vor.

Vergleichsrechnung (grob):

Die höhere Quote im Planverfahren setzt voraus, dass die Kundenbindung erhalten bleibt und keine Schlüsselmitarbeiter abwandern.

Kritische Einflussfaktoren:

Havelbank eG verlangt eine belastbare Sicherheitenbewertung (Gutachten noch nicht final).

Tim Brauer scheidet als Geschäftsführer aus (Haftungsansprüche); neues Management muss gefunden werden.

Kein Investor hat bisher konkretes Kaufinteresse signalisiert.

Status: Planoption bleibt als Paralleloption offengehalten bis Abschluss des Berichtstermins (14.09.2026). Wenn kein belastbarer Planvorschlag bis 01.08.2026 vorliegt, wird Regelabwicklung bevorzugt.

### 2.2 StaRUG als Alternativroute

Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ermöglicht eine Restrukturierung außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG). Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern erst drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) vorliegt.

Prüfungsergebnis:

Da Zahlungsunfähigkeit bereits am 22.03.2026 (Rücklastschrift) eingetreten ist und das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde, scheidet StaRUG als primärer Sanierungsweg aus. Das Verfahren dient hier nur als konzeptionelle Vergleichsfolie für spätere Lernzwecke.

Wenn StaRUG zu prüfen wäre:

Ergebnis: StaRUG wäre frühestens im September 2024 (bei erster erkennbarer drohender ZU) sinnvoll gewesen, erforderte aber Finanzgläubigeransatz. Im vorliegenden Fall sind Arbeitnehmer, Lieferanten und Fiskus zu stark betroffen – StaRUG hätte nur Finanzgläubiger gestaltet und wäre damit zu eng gewesen.

### 3. Planprüfung – Entscheidungsmatrix

#### 4. Weiteres Vorgehen

Bis 01.08.2026: Aktive Suche nach Investoren für übertragende Sanierung; Havelbank eG wird eingebunden.

Berichtstermin 14.09.2026: Vorlage der Planoption an Gläubigerversammlung; Entscheidung über Insolvenzplan oder Regelabwicklung.

Wenn kein Investor bis 01.08.2026: Regelabwicklung als einzig realistische Option; Maschinenverwertung und D&O-Vergleich werden vollzogen.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 15.06.2026

| Variante                                | Erlöse/Quotenbasis (EUR) | Gläubigerquote (ca.) |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Zerschlagung / Regelabwicklung          | 289.790                  | ~18 %                |
| Übertragende Sanierung (Asset Deal)     | 340.000–380.000          | ~22–24 %             |
| Sanierungsinsolvenzplan (Going Concern) | 390.000–440.000          | ~25–28 %             |

| Frage                                  | Antwort (hypothetisch)            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Liegt nur drohende ZU vor?             | Nein – bereits ZU seit 22.03.2026 |
| Nur Finanzgläubiger betroffen?         | Nein – auch Lieferanten, FA, SVT  |
| Bestandsfähigkeitserklärung vorhanden? | Nein                              |
| Planung über 24 Monate?                | Nicht vorhanden                   |
| Braucht man Stabilisierungsanordnung?  | Ja, aber nicht mehr möglich       |

| Kriterium               | Insolvenzplan              | StaRUG                        | Regelabwicklung |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Rechtliche Zulässigkeit | Ja                         | Nein (ZU bereits eingetreten) | Ja              |
| Voraussichtliche Quote  | 25–28 %                    | n/a                           | 18 %            |
| Investor vorhanden?     | Nein                       | n/a                           | irrelevant      |
| Zeitaufwand             | 6–12 Monate zusätzlich     | n/a                           | 6–8 Monate      |
| Risiko Scheitern        | Hoch                       | n/a                           | Niedrig         |
| Empfehlung              | Offenhalten bis 01.08.2026 | Nicht verfolgen               | Bevorzugt       |

## Gruppenbildung – Insolvenzplanentwurf

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026 (Arbeitsentwurf; Insolvenzplan nur bei Investorenfindung)

### Vorbemerkung

Dieser Entwurf skizziert die Gruppenbildung für einen möglichen Insolvenzplan (§§ 222, 226 InsO). Die Ausarbeitung erfolgt parallel zur Regelabwicklung; eine endgültige Planentscheidung wird erst beim Berichtstermin (14.09.2026) getroffen. Alle Angaben sind vorläufig und beruhen auf dem Kenntnisstand 01.07.2026.

### Rechtlicher Rahmen

Nach § 222 InsO sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, wenn ihre Rechte durch den Plan unterschiedlich gestaltet werden sollen. Innerhalb jeder Gruppe müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden (§ 226 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, Insolvenzgläubiger und nachrangige Gläubiger sind stets in unterschiedlichen Gruppen zu erfassen (§ 222 Abs. 1 Nr. 1–3 InsO).

### Vorgeschlagene Gruppen

#### Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte: Havelbank eG

Mitglieder: Havelbank eG

Forderungsinhalt:

Darlehensrestvaluta: 480.000 EUR

Davon durch Sicherheiten gedeckt (SÜ Maschinen + Globalzession): ca. 343.500 EUR

Ausfallforderung (§ 52 InsO): ca. 136.500 EUR

Planerische Gestaltung (Szenario):

Sicherheiten werden durch plangesteuerte Einzelverwertung realisiert; Erlöse unmittelbar an Havelbank.

Die Ausfallforderung (136.500 EUR) wird in Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger) aufgenommen.

Alternativ: Havelbank erhält stille Beteiligung an der Fortführungsgesellschaft als Ausgleich für Teilforderungsverzicht.

Offene Fragen:

Ist die Havelbank mit voller Forderung und separatem Ausfall abzubilden (zwei Plangruppen) oder genügt eine Gruppe mit gestuften Rechten?

Wirksamer Umfang der Sicherungsübereignung (Gutachten ausstehend).

Kollision Globalzession vs. verlängerter EV Prignitz Forst KG.

#### Gruppe 2 – Betriebsnotwendige Lieferanten (mit Fortsetzungsinteresse)

Voraussichtliche Mitglieder: Prignitz Forst KG, Holzbauer GmbH & Co. KG, Beschlagwerk Elbe AG

Begründung der Gruppenbildung: Diese Lieferanten haben ein belastbares wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Geschäftsbeziehung mit der sanierten Gesellschaft (§ 222 Abs. 2 InsO – sachgerechte Unterschiede). Durch bessere Quote in der Sanierung bleiben sie als Lieferanten erhalten und sichern das Weiterbestehen der Möbelproduktion.



Planerische Gestaltung:

Quote: 35 % (über Regelverwertungsquote von 18 %) zahlbar innerhalb von 12 Monaten nach Planbestätigung.

Im Gegenzug: Fortsetzung der Lieferbeziehung zu Marktkonditionen, Mindestabnahmeverpflichtung für 24 Monate.

Offene Fragen:

Welche Lieferanten sind tatsächlich "betriebsnotwendig" im Sinne der Planfortführung?

EV-Klärung Prignitz Forst KG könnte separate Einigung erfordern.

Gruppeninterne Drittsicherheiten zu prüfen (keine bekannt, aber nicht abschließend geprüft).

### **Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger**

Mitglieder: Furnier Nord GmbH, Finanzamt Stendal, AOK Sachsen-Anhalt, Havelstrom GbR, Arbeitnehmer (soweit nicht schon durch InsGeld abgedeckt), Würtl-Leasing GmbH, Havelbank eG (Ausfallforderung), M. Kordes (soweit festgestellt)

Planerische Gestaltung:

Quote: 22–25 % zahlbar in zwei Tranchen (12 und 24 Monate nach Planbestätigung).

Verzicht auf Zinsansprüche ab Insolvenzantragsdatum.

Forderungen werden nur soweit befriedigt als die fortführende Gesellschaft liquide ist.

Besonderheit Arbeitnehmer: Arbeitnehmer sind grundsätzlich in § 38-Gruppe, da Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) bereits für März/April 2026 gezahlt. Restforderungen (Urlaubsabgeltung, überstehende Ansprüche) fließen in Gruppe 3.

### **Gruppe 4 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)**

Mitglieder: Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen 120.000 EUR)

Planerische Gestaltung:

Quote: 0 % (vollständiger Verzicht im Sanierungsplan). Dies ist marktüblich bei Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz.

Brauer erklärt sich zum Verzicht bereit im Gegenzug für D&O-Vergleich (keine weitergehende persönliche Haftung aus § 15b InsO nach Vergleich).

### **Weitere Planbestandteile (Grobstruktur)**

#### **Darstellender Teil**

#### **Gestaltender Teil**

#### **Zeitplan (bei Investorfindung bis 01.08.2026)**

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

Arbeitsentwurf – noch nicht zur Vorlage an Gläubiger freigegeben

| Abschnitt       | Inhalt                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Ist-Zustand     | Schuldnerfragebogen, Masseverzeichnis, Forderungsstand        |
| Ursachenanalyse | Auftragsmangel ab Q4/2025, Rohstoffpreise, Buchführungsmängel |

| Abschnitt           | Inhalt                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sanierungsmaßnahmen | Neues Management, Kostenstruktur, Fokus auf Pflegeheim-/Kliniksektor |
| Vergleichsrechnung  | Tabelle Zerschlagung vs. Übertragende Sanierung vs. Sanierungsplan   |

| Abschnitt                | Inhalt                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Gruppenbildung           | Wie oben                                           |
| Zahlungsmodalitäten      | Tranchen, Fälligkeit, Treuhandkonto                |
| Planbedingungen          | Investoreintritt, Banklinie, Mindestliquidität     |
| Insolvenzplanverwalterin | Dr. Westphal für Überwachungszeitraum (§ 261 InsO) |

| Schritt                                 | Termin     |
|-----------------------------------------|------------|
| Investorenbrief und Erstgespräche       | 20.07.2026 |
| Letter of Intent (LOI)                  | 10.08.2026 |
| Planentwurf (erste Fassung)             | 01.09.2026 |
| Übermittlung an Gläubiger               | 10.09.2026 |
| Berichtstermin / Erörterung Planentwurf | 14.09.2026 |
| Abstimmungstermin (§ 235 InsO)          | 28.10.2026 |
| Planbestätigung durch Gericht           | 15.11.2026 |

## **StaRUG-Alternativroute – Kritische Prüfnotiz**

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026

Charakter: Rückblickende Prüfung / Lehrnotiz für Vergleichszwecke

### **Vorbemerkung**

Diese Notiz ist bewusst kritisch angelegt und dient primär als interne Vergleichsunterlage für die Schlussbesprechung. Sie prüft hypothetisch, ob und unter welchen Bedingungen das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG, in Kraft seit 01.01.2021) im Fall der Möbelwerk Havelberg GmbH hätte angewendet werden können – und warum es im konkreten Fall aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen ausscheidet.

### **I. Grundstruktur des StaRUG**

Das StaRUG (SanInsFOG, BGBl. I 2020 S. 3256) ermöglicht Schuldner, die sich in der drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) befinden, einen Restrukturierungsplan (§§ 2 ff. StaRUG) durchzusetzen – ohne Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Kerninstrumente:

### **II. Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen**

#### **II.1 Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) – Zeithorizont**

Voraussetzung: Der Schuldner muss bei Einleitung des StaRUG-Verfahrens voraussichtlich zahlungsunfähig werden (18-Monats-Prognose), aber noch nicht tatsächlich zahlungsunfähig sein.

Ergebnis: Ein StaRUG-Verfahren wäre allenfalls zwischen 01.01.2026 und 14.02.2026 zulässig gewesen, wenn der Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt eine belastbare Planung für die drohende ZU vorgelegt hätte. Ab 22.03.2026 war ZU eingetreten – StaRUG scheidet aus.

#### **II.2 Nur Finanzgläubiger – Breite des Eingriffs**

Voraussetzung: Der Restrukturierungsplan darf nur Forderungen gestalten, die ausdrücklich einbezogen sind. Arbeitnehmer, Verbraucher, Kleinstgläubiger (< 10.000 EUR) und ungesicherte Lieferantenforderungen können zwar einbezogen werden, aber es bestehen erhebliche Akzeptanzrisiken.

Im Fall Möbelwerk Havelberg wären die wesentlichen Gläubiger:

Havelbank eG (Finanzgläubiger) → StaRUG-geeignet

Furnier Nord GmbH (Lieferant) → grenzwertig, erfordert Einbeziehung

Finanzamt Stendal (öffentlich-rechtlich) → kaum gestaltbar (§ 4 StaRUG: öffentlich-rechtliche Forderungen nur bei ausdrücklichem Einschluss; Zustimmung FA praktisch ausgeschlossen)

AOK Sachsen-Anhalt → kaum gestaltbar (wie FA)

Arbeitnehmer → nicht einbeziehbar ohne erheblichen Widerstand und § 25 StaRUG

Ergebnis: Ein StaRUG-Plan, der nur die Havelbank gestaltet und FA/AOK/Lieferanten unberührt lässt, würde die eigentliche Restrukturierungslücke nicht schließen. Das Sanierungsbedürfnis war zu breit für StaRUG.

#### **II.3 Bestandsfähigkeitserklärung (§ 14 StaRUG)**

Der Geschäftsführer hätte eine Erklärung zur nachhaltigen Bestandsfähigkeit einreichen müssen. Dazu ist ein Konzept erforderlich, das:

die Ursachen der wirtschaftlichen Schieflage beschreibt,

Maßnahmen zur nachhaltigen Sanierung darstellt,

eine integrierte Finanzplanung über mindestens 24 Monate enthält.

Realitätscheck: Die Buchhaltung war ab März 2026 unvollständig. Eine BWA existiert nur für Januar 2026. Jahresabschluss 2025 fehlt. Ein Finanzplan für 24 Monate war zu keinem Zeitpunkt vorhanden.

Ergebnis: § 14 StaRUG-Voraussetzungen nie erfüllt.

## II.4 Stabilisierungsanordnung (§§ 49 ff. StaRUG)

Hätte man ein Moratorium gegen vollstreckende Gläubiger beantragt, wäre Voraussetzung gewesen:

Restrukturierungsanzeige beim zuständigen Restrukturierungsgericht (Landgericht Stendal, Restrukturierungssenat)

Vollständiger Restrukturierungsplan im Entwurf

Gerichtliche Prüfung der Erfolgsaussichten

Zeitbedarf: Selbst bei sofortiger Einleitung wäre eine Stabilisierungsanordnung frühestens nach 10–14 Tagen wirksam geworden. Bei der schnellen Eskalation (Rücklastschrift 22.03.2026 → ZU; Antrag 04.05.2026) hätte das Verfahren scheitern müssen.

## III. Lehren für zukünftige Fälle (Prüfziel)

Merksatz: StaRUG erfordert frühe Krisendiagnose, belastbare Planung und einen engen Gläubigerkreis. Bei breitem operativem Gläubigereingriff und fehlendem Finanzkonzept ist das Insolvenzverfahren der richtige Weg.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

| Instrument                    | Rechtsgrundlage | Inhalt                                              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Restrukturierungsplan         | §§ 2–26 StaRUG  | Gestaltung von Gläubigerrechten                     |
| Moratorium                    | §§ 49–59 StaRUG | Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungsschutz)     |
| Gerichtliche Planbestätigung  | §§ 60–66 StaRUG | Minderheitenschutz bei dissentierenden Gruppen      |
| Restrukturierungsbeauftragter | §§ 73–83 StaRUG | Überwachung; Pflicht wenn Gläubiger nicht zustimmen |
| Neue Finanzierung             | § 12 StaRUG     | Privilegierung von Massefinanzierungen              |

| Datum      | Liquiditätsstatus                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2025 | Deckungslücke bei weitem Liquiditätsbegriff ca. 28 %, noch nicht ZU |
| 15.02.2026 | Erstmals Lieferantenrücklastschrift; erste ZU-Indizien              |
| 22.03.2026 | Rücklastschrift Furnier Nord GmbH: ZU eingetreten                   |
| 04.05.2026 | Insolvenzantrag                                                     |

| Prüfpunkt                       | Kritisches Timing im Fall Möbelwerk                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erkennungszeitpunkt drohende ZU | Spätestens Q4/2025 (erste Umsatzrückgänge, Rohstoffpreisanstieg) |
| Reaktionsfenster StaRUG         | Jan./Feb. 2026 – zu knapp und ohne Vorbereitung                  |

| Prüfpunkt                       | Kritisches Timing im Fall Möbelwerk                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fehlende Voraussetzung          | Kein Finanzplan, keine Bestandsfähigkeitserklärung |
| Strukturelles Hindernis         | FA und SVT nicht StaRUG-gestaltbar                 |
| Zeitpunkt der verpassten Chance | Geschäftsführer reagierte erst auf Gläubigerantrag |

## Plan-Quality-Gate – Checkliste vor Planvorlage

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.08.2026 (Ergebnis: kein Plan – Regelabwicklung)

### Zweck dieser Checkliste

Bevor ein Insolvenzplan dem Insolvenzgericht und den Gläubigern vorgelegt werden darf, muss die Insolvenzverwalterin sicherstellen, dass alle formellen und materiellen Mindestvoraussetzungen (§§ 219 ff. InsO) erfüllt sind und der Plan einer kritischen Prüfung standhält. Dieses "Quality Gate" dokumentiert die Prüfung im Fall Möbelwerk Havelberg.

### Kategorie A – Formelle Mindestvoraussetzungen (§ 219 InsO)

Ergebnis Kategorie A: 0 von 6 Kriterien vollständig erfüllt. Plan nicht vorlagebereit.

### Kategorie B – Materielle Anforderungen

Ergebnis Kategorie B: 0 von 7 Kriterien vollständig erfüllt.

### Kategorie C – Risikoabwägung

#### Entscheidung und Begründung

Entscheidung der Insolvenzverwalterin (01.08.2026): Kein Insolvenzplan. Regelabwicklung.

Begründung:

Kein Investor hat bis 01.08.2026 ein verbindliches Angebot abgegeben. Ohne operativen Nachfolger ist ein Going-Concern-Plan nicht möglich.

Vergleichsrechnung nicht belastbar: Die Sicherheitenwerte der Havelbank sind nicht abschließend geklärt. Der Plan müsste eine Besserstellung aller Gläubiger gegenüber der Regelabwicklung nachweisen – das ist derzeit nicht möglich.

Sonderaktiva nicht eingerechnet: Anfechtungsansprüche und § 15b InsO-Ansprüche sind noch nicht verbucht; der D&O-Vergleich ist noch nicht unterzeichnet. Ein Plan ohne diese Positionen würde eine falsche Vergleichsgrundlage liefern.

Sanierungskonzept fehlt: Es gibt keine Maßnahmen, kein Timing, keine Verantwortlichen. Ein gestaltender Planteil ohne Sanierungskonzept ist gemäß §§ 220–222 InsO unvollständig und würde nach § 231 InsO zurückgewiesen.

Schlüsselpersonal nicht mehr verfügbar: Produktionsleitung und CNC-Bediener haben Folgeanstellungen. Der Betrieb kann nicht wiederaufgenommen werden.

Zeitaufwand vs. Quotengewinn: Ein Planverfahren würde den Abschluss um mindestens 6 Monate verzögern. Die mögliche Quotenverbesserung von 18 % auf 25 % (Delta ca. 60.000 EUR) rechtfertigt das Risiko nicht.

### Konsequenz

Maschinenverwertung via EML GmbH wird vollzogen.

D&O-Vergleich wird unterzeichnet.

Anfechtungsschreiben werden versandt.

Schlussbericht und Schlussrechnung werden für Berichtstermin 14.09.2026 vorbereitet.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.08.2026

| Nr. | Prüfpunkt                                        | Status        | Befund                                                        |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| A-1 | Darstellender Teil vorhanden                     | Nicht erfüllt | Nur Arbeitsskizze vorhanden; kein ausformulierter Ist-Zustand |
| A-2 | Gestaltender Teil vorhanden                      | Nicht erfüllt | Gruppenbildungsentwurf vorhanden, Zahlungsmodalitäten fehlen  |
| A-3 | Vergleichsrechnung Gläubiger (§ 220 Abs. 2 InsO) | Nicht erfüllt | Zu grob; keine belastbare Liquidationswerttabelle             |
| A-4 | Planbedingungen klar formuliert                  | Nicht erfüllt | Investorbedingung nicht abgeschlossen                         |
| A-5 | Alle Gläubigergruppen identifiziert              | Teilweise     | Drei von vier Gruppen skizziert                               |
| A-6 | Abstimmungsmodalitäten festgelegt                | Nicht erfüllt | Termin offen                                                  |

| Nr. | Prüfpunkt                                      | Status        | Befund                                                  |
|-----|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| B-1 | Sicherheitenwerte Havelbank eG final           | Nicht erfüllt | Gutachten Maschinenbewerter lag am 01.08.2026 nicht vor |
| B-2 | Anfechtungsansprüche in Planquote eingerechnet | Nicht erfüllt | Anfechtungsverfahren noch nicht abgeschlossen           |
| B-3 | § 15b InsO-Ansprüche und D&O in Planrechnung   | Teilweise     | D&O-Angebot 115.000 EUR bekannt, aber nicht zugeordnet  |
| B-4 | Liquiditätswirkung der Sanierungsmaßnahmen     | Nicht erfüllt | Kein Businessplan vorhanden                             |
| B-5 | Maßnahmen, Timing und Verantwortliche benannt  | Nicht erfüllt | Neues Management nicht gefunden                         |
| B-6 | Kein unbestimmter Inhalt im gestaltenden Teil  | Nicht erfüllt | Hypothetische Raten- und Nachbesserungsklauseln         |
| B-7 | Planbestätigungsfähigkeit (§ 231 InsO)         | Nicht erfüllt | Erhebliche Mängel, Rückweisung wahrscheinlich           |

| Risiko                                                                 | Eintrittswahrscheinlichkeit                           | Auswirkung                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Havelbank stimmt Plan nicht zu (keine Besserstellung vs. Zerschlagung) | Hoch                                                  | Plan scheitert in Gruppe 1                   |
| Kein Investor findet sich bis Berichtstermin                           | Sehr hoch (tatsächlich eingetreten: 01.08.2026)       | Plan gegenstandslos                          |
| Schlüsselpersonal hat bereits neue Stellen                             | Hoch (Lea Kruse, Martin Ortner haben Arbeitsangebote) | Betrieb nicht weiterführbar                  |
| Zeitverzug durch Planverfahren erhöht Masseverbindlichkeiten           | Mittel                                                | Liquiditätsrisiko für ungesicherte Gläubiger |
| § 208 InsO (Masseunzulänglichkeit) bei Verzögerung                     | Mittel                                                | IV-Haftung nach § 61 InsO                    |





Magdeburg, 30. August 2026

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Az. 7 IN 41/26

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Furnier Nord GmbH

z.H. Frau Petra Großmann (Geschäftsführerin)

Brückenweg 7

21337 Lüneburg

Anfechtung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO – Zahlung 18.000,00 EUR vom 01.04.2026 – Rückforderung

Sehr geehrte Frau Großmann,

als bestellte Insolvenzverwalterin in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH (Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26) wende ich mich an Sie mit folgendem:

#### I. Sachverhalt

Im Zuge meiner Prüfungsarbeiten habe ich festgestellt, dass die Schuldnerin, die Möbelwerk Havelberg GmbH, am 01. April 2026 eine Zahlung in Höhe von

18.000,00 EUR (in Worten: achtzehntausend Euro)

an Ihre Gesellschaft geleistet hat. Diese Zahlung erfolgte als zweite Rate gemäß dem Ratenplan vom 15.03.2026, nachdem ein erster Überweisungsversuch vom 20.03.2026 am 22.03.2026 aufgrund unzureichender Kontodeckung zurückgebucht worden war. Die Überweisung vom 01.04.2026 wurde erst nach erneuter Mahnung Ihrer Gesellschaft vom 24.03.2026 vorgenommen.

#### II. Anfechtungsrechtliche Bewertung

Die Zahlung vom 01.04.2026 ist nach meiner Prüfung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar. Die Voraussetzungen liegen vollständig vor:

1. Benachteiligung der Insolvenzgläubiger (§ 129 Abs. 1 InsO): Die Zahlung hat die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR vermindert, ohne dass ein adäquater Gegenwert in die Masse geflossen ist. Die übrigen Gläubiger wurden dadurch benachteiligt.

2. Inkongruente Deckung (§ 131 Abs. 1 InsO): Die Zahlung erfolgte in einer Form, die dem Gläubiger nicht oder nicht in dieser Art zustand. Ihre Gesellschaft hatte einen Anspruch auf Zahlung zum 20.03.2026; dieser war am 01.04.2026 nach der Rücklastschrift nur noch als gescheiterter Zahlungsversuch zu qualifizieren. Die erneute Weisung erfolgte unter Mahndruck, nicht als geschuldete Leistung.

3. Zeitliche Voraussetzungen: Die Zahlung erfolgte am 01.04.2026 und damit innerhalb von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag vom 04.05.2026 (Frist: 04.02.2026 – 04.05.2026). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfordert keine Kenntnis des Gläubigers; die Anfechtbarkeit ist vom subjektiven Tatbestand unabhängig.

4. Kenntnis (§ 131 Abs. 2 InsO): Unabhängig davon hatte Ihre Gesellschaft durch die Rücklastschrift vom 22.03.2026 Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin, was die Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 InsO zusätzlich begründet.

### III. Rückforderung

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO ist das durch die anfechtbare Handlung aus dem Schuldnervermögen Weggefallene zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie daher auf, den Betrag von 18.000,00 EUR

zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2026 (§ 143 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 819 BGB) auf das Anderkonto der Insolvenzverwalterin zu überweisen:

IBAN: DE0X XXXX XXXX XXXX XXXX XX (Anderkonto IV, Havelbank eG)

Verwendungszweck: Az. 7 IN 41/26 / Anfechtung § 131 InsO / Furnier Nord

Ich bitte um Überweisung bis spätestens 30. September 2026. Sollte keine Zahlung oder keine Einigung bis zu diesem Datum erfolgen, werde ich die Rückforderung ohne weitere Ankündigung gerichtlich geltend machen.

### IV. Ausgleich durch Gegenrechnung

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Rückzahlungsforderung nicht gegen Ihre zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung (186.420,00 EUR) aufgerechnet werden kann. Die Anfechtungsschuld ist eine Neumasseforderung; eine Aufrechnung würde das Prioritätsgefüge des § 143 InsO umgehen. Ihre Tabellenforderung wird getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

---

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Magdeburg, 05. September 2026

Dr. Nora Westphal

Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4

39576 Stendal

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Bericht der Insolvenzverwalterin zum Berichts- und Prüfungstermin

14. September 2026, 10:00 Uhr, Saal 12

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Insolvenzverwalterin erstattet gemäß § 156 InsO nachstehend Bericht über den Verfahrensstand und die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin sowie über die Maßnahmen zur Massesicherung und -verwertung.

#### I. Verfahrenschronologie

#### II. Insolvenzgründe

Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ist spätestens am 22.03.2026 eingetreten (Rücklastschrift Furnier Nord GmbH; Deckungslücke > 10 % der fälligen Verbindlichkeiten). Überschuldung im Sinne des § 19 InsO ist aufgrund negativer Fortführungsprognose (kein belastbares Sanierungskonzept) und negativem bereinigtem Eigenkapital per 31.12.2025 ebenfalls anzunehmen. Eigenverwaltungswunsch des Schäftsführers wurde geprüft und mangels Finanzplan und Sanierungskonzept abgelehnt.

#### III. Masserealisierung (Stand 05.09.2026)

#### IV. Forderungsanmeldungen

Bis zum Anmeldeschluss (01.08.2026) haben 12 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 1.345.800,00 EUR angemeldet. Davon entfallen 350.000,00 EUR auf Absonderungsrechte der Havelbank eG. Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO): 120.000,00 EUR (Gesellschafterdarlehen Tim Brauer). Sämtliche Anmeldungen wurden geprüft; die Prüfungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst und den Gläubigern zugestellt.

#### V. Quotenprognose

Die prognostizierte Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO) beträgt nach Abzug aller Masseverbindlichkeiten und Verfahrenskosten ca. 289.790 EUR. Bei festgestellten ungesicherten Forderungen von ca. 862.900 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Quote von ca. 18,4 %. Eine Nachtragsverteilung aus Steuererstattungen ist möglich.

#### VI. Ausblick

Schlussbericht und Schlussrechnung werden bis 20.01.2027 eingereicht. Der Schlusstermin wird für den 15.02.2027 erbeten. Anfechtungserlöse aus den vier laufenden Fällen werden bis 31.10.2026 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

---

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

| Ereignis                                                     | Datum          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Gläubigerantrag Furnier Nord GmbH                            | 04.05.2026     |
| Bestellung vorläufige IV, Verfügungsverbot                   | 06.05.2026     |
| Kassensturz und Betriebsfortführungsentscheidung             | 07.–09.05.2026 |
| Insolvenzgeldvorfinanzierung bewilligt                       | 08.05.2026     |
| Ende der Betriebsfortführung                                 | 20.05.2026     |
| Eröffnung Insolvenzverfahren                                 | 12.06.2026     |
| Konstituierende Sitzung Gläubigerausschuss                   | 18.06.2026     |
| Sitzung Gläubigerausschuss:<br>Verwertungsentscheidungen     | 15.07.2026     |
| Genehmigung D&O-Vergleich 115.000 EUR                        | 15.07.2026     |
| Maschinenverwertung abgeschlossen (EML GmbH,<br>237.000 EUR) | 31.07.2026     |
| Anfechtungsschreiben versandt (4 Fälle)                      | 30.08.2026     |
| Anmeldefrist                                                 | 01.08.2026     |
| Berichts- und Prüfungstermin                                 | 14.09.2026     |

| Position                         | Betrag (EUR) | Status                            |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben bei Eröffnung       | 20.890,00    | eingegangen                       |
| Fortführungserlöse (netto)       | 47.700,00    | eingegangen                       |
| Maschinenverwertung EML GmbH     | 237.000,00   | eingegangen 31.07.                |
| Büro/IT Online-Auktion           | 18.400,00    | eingegangen                       |
| Lackierkabine Auktionshaus       | 41.000,00    | eingegangen                       |
| Kautionsrückzahlung Halle        | 12.000,00    | erwartet                          |
| Kundenforderungen (gesamt)       | 190.400,00   | eingezogen                        |
| EV-Vergleich Prignitz Forst KG   | 38.000,00    | eingegangen                       |
| D&O-Vergleich                    | 115.000,00   | unterzeichnet; Zahlung bis 30.09. |
| Anfechtungserlöse (erwartet)     | 41.000,00    | Schreiben verschickt; offen       |
| Steuererstattung 2026 (erwartet) | 14.200,00    | Veranlagung ausstehend            |